



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

20 באוקטובר 2025

1897

כ"ח בתשרי התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 7), התשפ"ו-2025 18

הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 7), התשפ"ו-2025

1. תיקון סעיף 106 בחוק הטיס, התשע"א-2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 106(ד), במקום הסיפה החל "מ"חובת אדם" יבוא "מחובת דיווח על האירוע הבטיחותי לפי סעיף 139".

ד ב ר י ה ס ב ר

ולנקוט צעדי אפחות (mitigation measures) בעוד מועד. בהתאמה, הפרק החמישי לנספח 19 לאמנה שכותרתו "איסוף נתונים בטיחותיים ומידע בטיחותי, ניתוחם, הגנה עליהם, שיתופם וחילופם" ("SAFETY DATA AND SAFETY INFORMATION COLLECTION, ANALYSIS, PROTECTION, SHARING AND EXCHANGE"), מטרתו להבטיח זמינות מתמשכת של נתונים בטיחותיים ומידע בטיחותי באופן שיתומך בניהול הבטיחות הן ברמה המדינתית והן ברמת הארגון התעופתי.

סעיף 5.1 לנספח 19 לאמנה שכותרתו "מערכות לאיסוף ועיבוד נתוני בטיחות" ("Safety data collection and processing systems") מכיל כמה סטנדרטים והמלצות. סטנדרט 5.1.1 קובע כי המדינות החברות ימסדו מערכות/ שיטות לאיסוף ועיבוד נתוני בטיחות, אשר בהן יאספו ויאוחסנו נתוני בטיחות, ואשר יאפשרו ניתוח נתוני הבטיחות והפקת מידע בטיחותי מהם, סטנדרט 5.1.2 קובע כי על המדינות החברות למסד מערכת דיווחי בטיחות חובה, הכוללת חובת דיווח על תקריות, וסטנדרט 5.1.3 קובע כי על המדינות החברות למסד מערכת דיווחי בטיחות רשות, שמטרתה לאסוף נתוני בטיחות ומידע בטיחותי שלא נאספים במסגרת מערכת דיווחי החובה.

הצורך בנתוני בטיחות רחבים ורבים ככל האפשר, בדגש על נתונים על תקלות, ליקויים ואירועים מסכני בטיחות, שמהם יהיה ניתן להפיק מידע בטיחותי לשיפור בטיחות התעופה, ולמנוע הישנות מקרים דומים בעתיד, והצורך לאפשר שיתוף במידע בין כלל הגורמים הרלוונטיים בענף התעופה, מחייבים שיתוף פעולה של הגורמים הפועלים בענף התעופה ביצירת בסיסי המידע. הדבר מחייב להבטיח למדווח הגנה מפני האפשרות שהנתונים שהוא מוסר יהיו לרועץ, לו או לצד שלישי שאליו הם מתייחסים, אם בשל פגיעה במוניטין (בפרסום המידע לרבים) ואם בכך שיעשה בהם שימוש כנגדו במסגרת הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים), משמעתיים או מינהליים.

לכן, בתוספת 3 לנספח 19 נקבעו עקרונות להגנה על נתוני בטיחות, מידע בטיחותי ומקורותיהם, שתכליתם להבטיח נכונות מתמשכת לדיווח עליהם, לנתחם ולשתף בהם באופן מלא וכן ככל האפשר. בסעיף 1 לתוספת נקבע העיקרון הכללי כי על המדינות המתקשרות להבטיח איזון בין הצורך להבטיח את גילוי האמת המשפטית לבין הצורך להגן על נתוני בטיחות, מידע בטיחותי ומקורותיהם לשם שמירה על הבטיחות בתעופה ושיפורה. בסעיף 2 לתוספת נקבע כי למעט בחריגים שפורטו בסעיף 3 לתוספת, על

כללי מוצע לתקן את חוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן – החוק), בשני נושאים עיקריים: פרק ח' שעניינו מידע בטיחותי ופרק י' שעניינו אמצעי אכיפה חלופיים להליך הפלילי.

תיקון פרק ח' נדרש לשם התאמת המצב המשפטי בישראל לתקינה הבין-לאומית שישאל מחויבת להטמיע בדין הלאומי שלה, לפי אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית שנחתמה בשיקגו ב-7 בדצמבר 1944 ושישראל צד לה (ראו הגדרת "האמנה" בסעיף 1 לחוק) (להלן – האמנה).

נספח 19 לאמנה (להלן – נספח 19) קובע תקינה בתחום "ניהול הבטיחות" וביסודו מונחת התפיסה כי יש לנהל את הבטיחות בתעופה הן ברמה המדינתית והן ברמת המפעיל התעופתי. זאת באמצעות קביעת מדיניות בטיחות הכוללת הקצאת משאבים מתאימה (כוח אדם ותקציב), קביעת יעדי בטיחות הן ברמת המדינה והן ברמת הארגון התעופתי, ביצוע תהליכי ניהול סיכונים מוסדרים (Safety risk management) ותהליכי הבטחת בטיחות (Safety assurance), ביצוע הסברה, וחינוך לתרבות של בטיחות.

"תרבות בטיחות" בארגון נמדדת לפי רמת המיקוד וההיעדרות שההנהלה והמועסקים באותו ארגון נותנים לשמירה על הבטיחות (בכלל זה, אם מוקצים המשאבים הנדרשים להפעלה בטוחה), רמת המודעות שלהם לסיכונים הבטיחותיים האופייניים לארגון, רמת החתירה לשמירה על הבטיחות ושיפורה בהתנהלות השוטפת (למשל אם ההנהלה והעובדים מתנהגים באופן מתמיד לשימור ושיפור הבטיחות ואם מתבצעת הערכה עקבית להתנהלות הבטיחות בכל הארגון). רמת המוכנות לשתף במידע על בעיות בטיחות, ורמת המוכנות והמסוגלות לבצע שינויים כאשר הארגון מתמודד עם בעיות בטיחות.

ניהול הבטיחות ותרבות הבטיחות אינם מהווים תחליף למערכת רגולטורית סדורה המבטיחה כי ההפעלה התעופתית תבוצע בהתאם לתקינה מקיפה ומפורטת, בידי אנשי מקצוע בעלי כישורים והכשרה מתאימה לביצוע תפקידם, על בסיס תהליכי רישוי ובכפוף לפיקוח, אלא נבנים כגורם נוסף ומשלים לפעילות הסדורה, בהיותם מתודה פראקטיבית לזיהוי מפגעים וצמצום הסיכונים, תוך חתירה לשמירה על רמת בטיחות מקובלת.

ככלל, ניהול הבטיחות מבוסס על איסוף שגרתי של נתונים תפעוליים, במטרה לנטר באופן קבוע את ביצועי הבטיחות הן ברמה המדינתית והן ברמת הארגון התעופתי, לאתר מפגעים פוטנציאליים באופן יזום,

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשפ"ה, עמ' 80.

"(ב) חומר חקירה בטיחותית וכן עותק של הקלטה בהגדרתה בסעיף 141(א) המצוי בידי הרשות לחקירה בטיחותית, לא יימסרו ולא יתקבלו כראיה במשפט ולא יישמשו בהליך משמעותי, בהליך שנוקט מעביד כלפי עובדו או בהליך מינהלי, אלא אם כן מצא בית המשפט, למעט במשפט לעניין החקירה הבטיחותית שאליה נוגעים החומר או ההקלטה כאמור, כי הצורך לגלותם, לשם בירור עובדה מהותית במסגרת אותו הליך או לשם עשיית צדק, עדיף מן העניין שיש לא לגלותם בשל השפעת הגילוי על החקירה הבטיחותית או על חקירות בטיחותיות עתידיות; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הקלטת תקשורת קרקע-אוויר או תקשורת קרקע-קרקע בין בני אדם המעורבים בהפעלת כלי טיס, ועל הקלטת נתוני טיסה, לעניין מסירתן וקבלתן כראיה ולעניין שימוש בהן בהליכים אלה:

דברי הסבר

נוסף על כך, במסגרת הסכם התעופה האירופי-ים תיכוני בין ישראל לבין האיחוד האירופי ומדינות האיחוד האירופי (להלן – הסכם השמיים הפתוחים) התחייבה ישראל להרמוניזציה של האסדרה עם התקינה התעופתית האירופית שפורטה בנספחים IV ו-VI להסכם השמיים הפתוחים, אשר משמעה חובה להתאים ככל האפשר את דרישות התקינה התעופתית החלה בישראל לדרישות התקינה האירופית המקבילה.

כמו כן, במסגרת זאת התחייבה ישראל להרמוניזציה של האסדרה עם תקנת הפרלמנט האירופי והמועצה האירופית מס' 376/2014 מיום 3 באפריל 2014, בדבר דיווח, ניתוח ומעקב אחר אירועים בתעופה האזרחית (REGULATION (EU) No 376/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007 (להלן – תקנת הדיווחים האירופית). תקנה זו קובעת הסדר מפורט ליישום התקינה הבינלאומית של ICAO בפרק 5 ותוספת 3 לנספח 19 לאמנה כמפורט לעיל.

בתקנת הדיווחים האירופית נקבעו בין השאר חובת EASA (הסוכנות האירופית לבטיחות אווירית – European aviation safety agency), המדינות האירופיות וארגונים תעופתיים הפועלים בהן, למסד מערכת דיווחי חובה ברמת האיחוד האירופי, המדינה החברה וכל ארגון תעופתי הפועל בה וכן למסד מערכת דיווחי רשות: לאיסוף מידע על אירועים שאין חובה לדווח עליהם או מבני אדם שלא חלה לגביהם חובת דיווח; נקבעו סוגי האירועים שיש חובה לדווח עליהם במערכת דיווחי החובה הארגונית או המדינתית וזהות בני האדם החייבים בדיווח; פרטי הדיווח והמועד לדיווח; הסדרים לעניין העברת המידע שנצבר במערכות הארגוניות למערכות המדינתיות ולמערכת

המדינות החברות להבטיח כי לא ייעשה שימוש בנתוני בטיחות ובמידע בטיחותי למטרות הליך משמעותי, אזורי מינהלי או פלילי נגד עובד, כוח אדם תפעולי או ארגוני, ולמטרת גילוי לציבור או לכל מטרה שאינה שמירה על הבטיחות או שיפורה. עוד נקבע בסעיף 2 לתוספת כי גם בנסיבות שבהן נקבע חריג לשימוש בנתוני בטיחות או מידע בטיחותי בהליך משמעותי, אזורי מינהלי או פלילי, הוא יבוצע תחת אמצעי הגנה מוסמכים (authoritative safeguards), כגון צווי חיסיון, הליכים בדלתיים סגורות, ומחיקת פרטים מזהים. בסעיף 3 לתוספת נקבעו המקרים החריגים שבהם ניתן לעשות שימוש בנתוני בטיחות ובמידע בטיחותי שלא למטרות שלשמן נאסף (קרי שלא למטרות שמירה על הבטיחות ושיפורה). מקרים חריגים אלה הם מקרים שבהם רשות מוסמכת משתכנעת, לאחר עיון בנתוני הבטיחות או המידע הבטיחותי שגילויים מבוקש, כי מתקיים אחד מאלה: עובדות ונסיבות המצביעות על כך שהאירוע נגרם על ידי מעשה או מחלל המהווה רשלנות רבתי, מעשה מכון או עבירה פלילית; גילוי המידע או הנתונים הבטיחותיים אכן יסייע בגילוי האמת, והתועלת מהגילוי יעלו על ההשפעה הרעה שתהיה לגילוי על היכולת להמשיך ולאסוף בעתיד נתוני בטיחות ומידע בטיחותי ועל זמינותם; גילוי המידע או הנתונים הבטיחותיים אכן יסייע לשמירה על הבטיחות או שיפורה, והתועלת מהגילוי יעלו על ההשפעה הרעה שתהיה לגילוי על היכולת להמשיך ולאסוף בעתיד נתוני בטיחות ומידע בטיחותי ועל זמינותם. בסעיף 4 לתוספת נקבע כי מדינות שיש בהן חוק המבטיח את זכותו של הפרט לנגישות למידע שמצוי בידי הרשות הציבורית (כגון חוק חופש מידע בישראל), נדרשות לקבוע סייג לחובת הגילוי שביטוח חיסיון לנתוני בטיחות ומידע בטיחותי שסופקו באופן וולונטרי, וכן כי הגילוי ישמור על חוקי הגנת הפרטיות, וכי המידע שמגלים אותו יהיה בלא פרטים מזהים, או שהגילוי יהיה של תמצית המידע או של מידע מצרפי. בסעיף 5 לתוספת 3 נקבע כי לכל מערכת לאיסוף נתוני בטיחות יש לקבוע "נאמן" (Custodian) שתפקידו ליישם את הדרישות לעניין הגנת המידע במערכת. בסעיף 6 לתוספת נקבעו דרישות ייחודיות להגנה על הקלטות סביבת העבודה (Ambient workplace recording).

² החלטת הוועדה המשותפת מיום י"ד בסיון התשפ"ב (13 ביוני 2022) שהתקבלה בהתאם לסעיפים 22 ו-27 להסכם השמיים הפתוחים עם האיחוד האירופי.

דברי הסבר

משפטי, מינהלי או משמעתי כלפי מוסר המידע או מי שהמידע מתייחס לגביו, וכן התנאים שבהם מותר למחזיק מידע בטיחותי לפרסמו לציבור. בסעיף 140 לחוק נקבעה סודיותו של מידע בטיחותי, בסעיף 141 לחוק נקבעו חיסיון ואי-קבילות של "הקלטות" (המוגדרות "הקלטת קול או תמונה של אדם בתא הטיס או בעמדת השליטה של כלי טיס בלתי מאויש, או של אדם ביחידת נת"א או ביחידה צבאית הנותנת שירותי נת"א לתעופה האזרחית, בעת מתן שירותים כאמור, וכן תמליל של הקלטה כאמור והקלטת נתוני טיסה (Flight Data Recording)"), ונקבעו סייגים לכך לגבי הליכים מסוימים.

פרק ח' לחוק עורך הבחנה בין חובת מסירת הודעה על אירוע בטיחותי למנהל רת"א לבין חובת דיווח על נתוני בטיחות אחרים: חובת ההודעה על אירוע בטיחותי נקבעה בחוק עצמו (סעיף 138), ואילו לענין חובת דיווח לגבי שאר סוגי המידע הבטיחותי, איסופו וניתוחו – החוק מסתפק בסעיף הסמכה (סעיף 139) והכוונה הייתה כי ההסדרים עצמם ייקבעו בתקנות.

ההגנות המשפטיות שמעניק החוק למידע הכלול בהודעות על אירוע בטיחותי ולמידע בטיחותי הכלול במערכות אחרות שנקבעו בתקנות (ראו תקנה 397 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב–1981 (להלן – תקנות ההפעלה)) הן דומות: בשני המקרים נקבע כי המידע סודי, נקבע כי ניתן לעשות בו שימוש לצורכי שיפור הבטיחות בלבד, נקבעו הוראות המחייבות את שמירתו כמידע לא מזוהה, נקבעו מגבלות על השימוש בו נגד מוסר המידע או צד שלישי שהמידע מתייחס אליו, ונקבעו התנאים לפרסומו לציבור הרחב. ההבדל היחיד הוא שלגבי הודעות על אירוע בטיחותי נקבע כי הן חסויות ולא קבילות בהליכים משפטיים (מאחר שבעת חקיקת החוק היה מדובר באותן הודעות שנמסרו לרלב"ת לפי סעיף 106 לחוק, אשר נחשבות "חומר חקירה בטיחותית" לפי סעיף 123 לחוק, וחוסות תחת הגנת אי-הקבילות והחיסיון לפי אותו סעיף). הגנת החיסיון (ולא הגנת אי הקבילות) ניתנה רק למידע בטיחותי שהוא הקלטת קול ותמונה כאמור בסעיף 141 לחוק, ואף זאת בסייגים.

קיימים כמה הבדלים בין התקינה הבין-לאומית של ICAO בנספח 19 לאמנה ואופן יישומה בתקנת הדיווחים האירופית, לבין ההסדר בפרק ח' לחוק:

אופן העברת דיווחי חובה – ככלל, על פי תקנת הדיווחים האירופית, דיווח על אירועי בטיחות המתרחשים במסגרת פעילותו של ארגון תעופתי (כגון חברת תעופה, מכון בדק, בית ספר לטיסה, מפעיל שדה תעופה, מפעיל יחידת נת"א, מתכן ויצרן של כלי טיס או ציוד תעופתי) אמור להתבצע במסגרת מערכת דיווחים ארגונית, ועל הארגון התעופתי חלה, בין השאר, חובה לטייב את המידע שדווח (כולל סיווג חומרת האירוע) ולהעבירו כמידע אנונימי למערכת הדיווחים המדינתית. לעומת זאת, לפי

האירופית; חובת ארגון תעופתי למנות בעל תפקיד עצמאי שיטפל באיסוף, בניתוח ובדיווח על האירועים שדווחו במערכות הדיווח הארגוניות; חובת המדינות האירופיות למנות גוף ממשלתי, כגון רשות התעופה האזרחית (להלן – רת"א) או הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה (להלן – הרלב"ת), שיטפל באיסוף, הערכה, עיבוד ניתוח ואחסון של מידע על אירועים; חובות לעניין שמירת הדיווחים כאמור באמצעות בסיסי נתונים ממוחשבים, וחובות לגבי טקסונומיה אחידה (ADREP) (סיווג אירועים) שתאפשר צבירה יעילה של המידע הנאסף מכלל הגופים, השוואתו, ניתוחו ושיתוף בו.

עוד נקבעו בתקנה האירופית חובת ארגון תעופתי למסד תהליכים לניתוח אירועי בטיחות שיוווחו במערכות הדיווח שלו, במטרה לזהות מפגעי בטיחות הקשורים לאירוע, וחובתו לנקוט אמצעי אפחות מתאימים לשיפור הבטיחות, הסדרים לעניין שמירת המידע, והטיפול בבקשות לגילוי מידע שנשמר במערכות אלה, וכן הוראות לעניין סודיות המידע והשימוש הראוי בו, כך שתובטח הגנה משפטית ראויה למדווח ולנזכרים בדיווח.

פרק ח' לחוק שכותרתו "מידע בטיחותי" נועד לאפשר יישום של דרישות פרק 5 ותוספת 3 לנספח 19 לאמנה כמפורט לעיל. הפרק כולל סעיף הגדרות (סעיף 137) ו-4 סעיפים אופרטיביים: בסעיף 138 שכותרתו "הודעה על אירוע בטיחותי" נקבעה החובה להעביר למנהל רת"א הודעה על אירוע בטיחותי כהגדרתו בסעיף 103 לחוק, שאינו תאונת טיס; נקבע כי המידע הכלול בהודעות הוא סודי ולא קביל בהליכים משפטיים; נקבעו ההגבלות על השימוש שמנהל רת"א מוסמך לעשות בהודעות כאמור, ובייחוד לגבי נקיטת אמצעי אכיפה כלפי מוסר ההודעה; נקבעו הוראות ביחס לשמירת המידע הכלול בהודעות באופן שימנע את זיהויו של מוסר המידע ושל מי שהמידע מתייחס אליו; ונקבעו התנאים שבהם מותר למנהל רת"א לפרסם לציבור מידע המבוסס על הודעות אלה. בסעיף 139 לחוק, שכותרתו "מידע בטיחותי" הוסמך שר התחבורה לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את חובתו של בעל רישיון לפי החוק (ובכלל זה חברת תעופה, מכון בדק, בית ספר לעובדי טיס, מפעיל יחידת ניהול תעבורה אווירית (להלן – נת"א), מפעיל שדה תעופה, יצרן כלי טיס וציוד תעופתי) לנהל "מערכת מידע בטיחותי", כלומר – מערכת שנועדה לתיעוד, לאיסוף ולניתוח של נתונים תפעוליים שוטפים, דיווחים ומידע שהתקבלו בה, לצורך שיפור בטיחות התעופה, ולהעביר מתוכה מידע לרת"א, לרלב"ת או לרשות שלטונית אחרת הזקוקה למידע לשם שיפור הבטיחות. נוסף על כך נקבעו הוראות ביחס לשמירת המידע כמידע שלא יאפשר זיהוי המעורבים באירוע במישורין או בעקיפין (להלן – מידע לא מזוהה), החלות על מחזיק מערכת מידע בטיחותי (גם בעל הרישיון התעופתי וגם רת"א והרלב"ת); נקבעו הגבלות על שימוש במידע בטיחותי (שוב, בייחוד בעניין של נקיטת הליך

דברי הסבר

לבסוף, ההגנות המשפטיות שניתנו ל"מידע בטיחותי" בחוק חסרות ואינן תואמות את תוספת 3 לנספח 19 ותקנת הדיווחים האירופית בכמה עניינים: נכון להיום החריגים בסעיפים 138 ו-139 לחוק המתירים שימוש במידע הבטיחותי נגד מוסר ההודעה או צד שלישי שהמידע נוגע אליו, מבוססים על רמת הסיכון כתוצאה מהאירוע, ולא על הלך הרוח של המעורב, כפי שנדרש בנספח 19 ובתקנת הדיווחים האירופית, כפי שיוסבר להלן. כמו כן, ההגנות מפני נקיטת הליכים המבוססים על מידע בטיחותי ניתנות בחוק רק לבני אדם בשר ודם, ואילו בנספח 19 ותקנת הדיווחים האירופית הן ניתנות גם לארגונים תעופתיים. רמת הסיכון של האירוע הבטיחותי המדווח היא מקרית ותוצאתית ולכן אינה המבחן הנכון למתן ההגנות כאמור.

במטרה לעודד "תרבות בטיחות", קרי תרבות ארגונית שבה יש מודעות עליונה לסיכוני בטיחות והצורך למזערם, ונכונות לשתף במידע לגבי מפגעים וסיכונים פוטנציאליים, יש חשיבות להתמקד בהלך הרוח של המדווח ושל הארגון התעופתי. על המדווח להיות משוכנע כי כל עוד פעל בהתאם לניסיונו ולהכשרתו (ובכלל זה לנוהלי העבודה המקובלים בארגון התעופתי שבו הוא מועסק), לא ינקוט כלפיו אמצעים פוגעניים (משמעתיים, מינהליים, אזרחיים, פליליים) רק בשל מידע ששיטת מרצונו. כך גם לגבי הארגון התעופתי האוסף את המידע, מנתח אותו, מחליט על נקיטת אמצעי אפחות על בסיסו ומשתף בו. עליו להיות משוכנע כי כל עוד הוא אינו פועל תוך הפרה מכוונת של הכללים החלים על ההפעלה התעופתית (או בפזיזות ביחס לכללים אלה) לא ינקוט כלפיו אמצעים פוגעניים (משמעתיים, מינהליים, אזרחיים, פליליים) רק בשל מידע ששיטת מרצונו.

נוסף על כך חסרה בחוק הגנת החיסיון לנתוני בטיחות ומידע בטיחותי באשר הם (אשר ניתנה בסעיף 141 לחוק להקלטות בלבד). נכון הדבר כי הקלטות מתאפיינות בפוטנציאל גדול יותר של פגיעה בפרטיות. ואולם זאת אינה הפגיעה היחידה שבשלה יש לתת חיסיון למידע בטיחותי, שכן שימוש בו בהליכים אזרחיים כנגד חברת תעופה למשל יכול להוות חסם משמעותי למוטיבציה של חברת התעופה לאסוף מידע זה באופן רחב ככל האפשר לנתח אותו באופן מעמיק ולשתף בו. יותר מכך, מבחינת זמינותו של מידע בטיחותי, ההצדקה להעניק הגנות לחומרים "רכים", קרי שתלויים בשיטת הפעולה של המדווח, גדולה יותר מאשר הענקת הגנות להקלטות שהן ראיות חפציות במהותן.

הנושא השני בהצעת החוק הוא תיקון פרק י' לחוק. פרק י' לחוק קובע מנגנון של עיצומים כספיים לגבי מרבית ההפרות של ההוראות לפי החוק, ובמסגרתו הוסמך מנהל רת"א להטיל עיצומים כספיים על כלל הגורמים המפוקחים לפי החוק. העיצום הכספי הוא אמצעי אכיפה מינהלי המוטל על ידי הרשות המינהלית, ומטרתו להביא להגברת הציות של ציבור המפוקחים. ההחלטה להטיל עיצום כספי היא החלטה מינהלית המבוססת על סמכות מפורשת בחוק, על מידע עובדתי שנאסף באמצעות סמכויות הרישוי

פרק ח' דיווחים אלה מועברים ישירות לרת"א ולרלב"ב באמצעות מערכת מדינתית ממוכנת המשותפת להן, כולל שמו של מוסר המידע ופרטיו המזהים, ורת"א היא שאמונה על תהליכים לטיוב המידע (השלמת פרטי האירוע, וידוא נכונות סיווג חומרת האירוע), ועל שמירתו הממוחשבת בלא פרטים מזהים (שמות מוסר ההודעה או מעורבים באירוע הבטיחותי). הסדר זה שונה מההסדר האירופי בכמה בחינות: הוא אינו מטיל על הארגון התעופתי הרלוונטי את האחריות השלמה לטיפול בנתוני הבטיחות הנוגעים ישירות אליו, הוא פוגע באפשרות של ארגון תעופתי להיות מודע לאירוע, אינו מאפשר לארגון התעופתי לטייב את המידע ופוגע ביכולתו לנהל את הבטיחות ברמה הארגונית, וזאת נוסף על העובדה שהוא מאלץ העברת מידע לא אנונימי לרת"א ובכך פוגע בתמריץ לדיוח. כמו כן הוא יוצר עומס על רת"א בהיותה האחראית הבלעדית על טיוב הדיווחים המתקבלים מכלל המדווחים;

לעניין סוגי האירועים שיש לדווח עליהם – נכון להיום, האירועים שיש חובה להודיע עליהם לרלב"ב ולמנהל רת"א לפי סעיף 138 לחוק, הם "אירועי בטיחות" כהגדרתם בסעיף 103 לחוק, כלומר המתרחשים ב"זמן הפעלה" כהגדרתו בסעיף 103 לחוק: "זמן הפעלה" – כל אחד מפרקי הזמן המפורטים להלן, לפי העניין: (1) בכלי טיס מאויש – פרק הזמן מרגע עלייתו של אדם לכלי טיס בכוונה לטוס בו ועד לרדתו של האדם האחרון מכלי הטיס; (2) בכלי טיס בלתי מאויש – פרק הזמן מהרגע שכלי הטיס מוכן לתוויה לצורך טיסה ועד לעצירתו המלאה בסוף הטיסה וכיבוי מערכת ההנעה שלו". מדובר בתכולה מצומצמת מידי, שכן קיימים אירועים המשפיעים על בטיחות התעופה שאינם שקורים בהכרח ובאופן ישיר עם פרק הזמן שבו מופעל כלי טיס. לדוגמה תקלה במיתקן עזר לניווט טעונה דיווח וניתוח בלי קשר לשאלה אם בעת התקלה עבר במרחב האווירי הרלבנטי כלי טיס אם לאו. כמו כן חסרה החובה לדווח לרת"א על פרטי תאונת טיס, גם זה מידע רלוונטי לצורך ניהול הבטיחות ברמה המדינתית. נוסף על כך, לא נקבעה בחוק הקיים או בתקנות מכוח החוק חובת הארגונים התעופתיים והמדינה לקיים מערכת לדיווחי רשות – קרי מערכת לאיסוף דיווחים על אירועים שאין חובה לדווח עליהם (בין מבחינת תכולת האירוע ובין מבחינת זהות הגורם המדווח);

לעניין זהות החייב בדיווח – לפי סעיף 138(א) לחוק, חובת ההודעה על אירוע בטיחותי חלה על כל אדם המעורב באירוע הבטיחותי; ההגדרה בסעיף 103 לחוק של "אדם מעורב" (הגם שפורמלית היא מוגדרת לגבי פרק ז' בלבד) מותאמת, מטבע הדברים, לאירועי בטיחות שקורים בזמן הפעלה של כלי טיס, ולכן חסרה. כך למשל, בתקנת הדיווחים האירופית נדרשים לדווח על אירועים קלים אנשים נוספים: כל המועסקים במקצועות תעופתיים ביחידות הנת"א, המועסקים בניהול הבטיחות בשדה תעופה, והמועסקים בהתקנה, תחזוקה ובדיקה של עזרי ניווט וספקי שירותי קרקע.

(3) עתירה מינהלית או ערעור מינהלי על החלטות לפי חוק זה לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000;

ד ב ר י ה ס ב ר

"מטריצה" לחישוב סכום העיצום בכל הפרה קונקרטית. מטריצה זו מורכבת מהסכום הבסיסי שנקבע לגבי המפר המסוים בנסיבות הקונקרטיות של ההפלה התעופתית שהוא מבצע, ומגובה העיצום שנקבע להפרה הקונקרטית בסעיפים 145 עד 149 לחוק.

נוסף על כך, לפי סעיף 154 לחוק, שכותרתו "סכומים מופחתים", נקבע כי מנהל רת"א אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מזה שנקבע בחוק, אלא לפי תקנות שנקבעו לעניין זה בידי שר התחבורה בהסכמת שר המשפטים, שבהן ייקבעו הנסיבות שבהן רשאי מנהל רת"א להפחית מסכום העיצום הכספי שיוטל, ושיעור ההפחתה. נסיבות ההפחתה ושיעוריהן נקבעו בתקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"א-2011 (להלן – תקנות ההפחתה).

הניסיון שנצבר בהטלת עיצומים כספיים לפי פרק י' לחוק הביא להסקת מסקנה כי קיימים סוגי הפרות שסכום העיצום שנקבע לגביהן אינו מהווה הרתעה מספקת לעומת חומרת הסיכון הבטיחותי הגלום בהן, וכן כי קיימים סוגי הפרות שסכום העיצום לגביהן גבוה מדי בהתחשב בכך שהן מאופיינות בריבוי הפרות הנובע מאותן נסיבות. עוד נמצא כי חלק מהדרישות הנקבעות במסגרת תקנות מכוח החוק אינן מתאימות לאכיפה באמצעות עיצומים כספיים, ויש צורך להחריגן ממנגנון זה.

זאת ועוד, עם השנים פותחו כלי אכיפה מינהליים נוספים, מרוכבים יותר מעיצום כספי, המעניקים למאסדר גמישות גדולה יותר לטיפול בהפרות בנסיבות שבהן ניתן להשיג הרתעה הולמת (של המפר ושל ציבור הגורמים המפוקחים). גם בלא הטלת סנקציה כספית, ובכך מאפשרים סנקציות מידתיות יותר אחד מזכילים האלה הוא התראה מינהלית, ולכן מוצע לתקן את פרק י' לחוק ולהסמיך את מנהל רת"א לעשות שימוש בכלי אכיפה זה. יצוין כי לא מוצע לאמץ את הכלי של התחייבות להימנע מהפרה, שכולל הפקדת עירבון וחילוטו, בשל מורכבות היישום שלו.

לבסוף, מבוקש להתאים את פרק י' לחוק למודל העדכני בנושא ביקורת שיפוטית על החלטות מנהל רת"א הקשורות באכיפה חלופית, ולעדכן בהתאם לתבנית העדכנית של אכיפה חלופית בנושאים נוספים.

הכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 106 לחוק קובע את החובה לדווח לרלב"ת על אירוע בטיחותי חמור כהגדרתו בסעיף 103 לחוק. בסעיף קטן (ד) נקבע כי אין בכך כדי לגרוע מהחובה לדווח לפי סעיף 138 לחוק. מאחר שלפי הצעת החוק מוצע למחוק את סעיף 138, ולהחליף את סעיף 139 לחוק שיהווה סעיף הסמכה לשר התחבורה לקביעת תקנות בנושא דיווח על אירועים המסכנים את הבטיחות, נדרש להתאים את ההפניה בסעיף 106(ד), ולהפנות לסעיף 139 ולא לסעיף 138.

והפיקוח שבידי המאסדר, ובמסגרת הליך שהוגדר בחוק, הכולל את החובה להעניק זכות טיעון ולקבל החלטה מנומקת. העובדה שמדובר בהליך מינהלי, שהוא יעיל ומהיר יותר מהליך פלילי, עשויה לשמש גורם מרתיע ולהביא להקטנת השכיחות של הפרת החובות שבשלהן ניתן להטילו. הטלת העיצום הכספי נבדלת מהטלת סנקציה פלילית גם בכך שהענישה היא כספית בלבד (אין חשיפה לעונשי מאסר או שלילת חירות בדרך אחרת), וכן היא אינה מלווה בקלון החברתי שכרוכה בו הרשעה בפלילים, והיא אף אינה גוררת אחריה רישום פלילי, רישום אשר יכול ויהיו לו משמעותות מגבילות על אדם המבקש לעסוק בעיסוק מסוים או לקבל רישיון או היתר מסוג מסוים.

סעיף 144 לחוק הוא הסעיף הפותח את פרק י' שעניינו "עיצום כספי", ובו נקבעו ההגדרות הרלוונטיות לפרק העיצומים הכספיים. בסעיף זה מוגדר "הסכום הבסיסי", קרי הסכום שעל פיו מחושב סכום העיצום הכספי שמנהל רת"א רשאי להטיל בשל ההפרות המנויות בסעיפים 145 עד 149 לחוק (כפל, 100%, 50%, 25% ו-10% מהסכום הבסיסי, בהתאמה).

במסגרת ההגדרה נקבע סכום בסיסי מסוים לכל סוג של מפר (עובד טיס, איש צוות שאינו עובד טיס, בעל רישיון הפעלה אווירית, בעל רישיון מכון בדק ועוד). הסכום הותאם להיקף הפעילות הכלכלית או לחומרת הסיכונים הנשקפת מאותו סוג מפר, במטרה שיגלם הרתעה אפקטיבית. באופן דומה, לגבי מרבית סוגי המפרים בוצעו סיווגי משנה (המבחינים, למשל, בין בעל רישיון הפעלה אווירית המפעיל כלי טיס גדולים רבים בתובלת נוסעים בין-לאומית, לבין בעל רישיון הפעלה אווירית המפעיל כלי טיס קטנים במספר קטן שלא למטרת תובלת נוסעים בין-לאומית), ונקבעו לגביהם סכומים בסיסיים שונים.

אף ההפרות סווגו בסעיפים 145 עד 149 לפי מידת חומרתן. ככלל, ההפרות על הוראות שנקבעו בחוק עצמו נקבעו בסעיף 146 כהפרות שהעיצום עליהן הוא 100% מהסכום הבסיסי; הפרות של תקנות שנקבעו מכוח סעיפי הסמכה מפורטים נקבעו בסעיף 147 כהפרות שהעיצום בגינן הוא 50% מהסכום הבסיסי; הפרות של תקנות שנקבעו מכוח סעיפי הסמכה כלליים, של הוראות תעבורה אווירית ושל תקנות שהותקנו במנגנון של סעיף 166 לחוק (אימוץ תקינה בין-לאומית של ICAO, שהפרתה אינה פלילית ושאינה טעונה את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת) נקבעו בסעיף 148 כהפרות שהעיצום עליהן הוא 25% מהסכום הבסיסי; והפרות טכניות של אי-נשיאת מסמכים והפרות ספי רעש נקבעו בסעיף 149 כהפרות שהעיצום עליהן הוא 10% מהסכום הבסיסי. לאחרונה, במסגרת תיקון 6 לחוק הוספה סמכות להטיל עיצום כספי בשיעור של כפל הסכום הבסיסי על הפעלה תעופתית המייבבת רישיון לפי החוק המבוצעת בלא רישיון כלל. בכך יוצר החוק

(4) הליך מינהלי:

- תיקון סעיף 124 3. בסעיף 124(א) לחוק העיקרי, במקום "138(ב)" יבוא "139(א)(ב)".
- תיקון סעיף 129 4. בסעיף 129 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:
- "(7) מידע ומסמכים שעל הרשות לחקירה בטיחותית לאחסן במערכת מידע בטיחותית המנוהלת על ידי הרשות לפי סעיף 139".
- תיקון סעיף 137 5. בסעיף 137 לחוק העיקרי –
- (1) אחרי "בפרק זה –" יבוא:
- "ארגון תעופתי" – מי שהשר קבע לעניין פרק זה והוא אחד מאלה:
- (1) מפעיל אווירי;
- (2) בעל רישיון, אישור או תעודה, שניתנו לפי חוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, מוצע לשמור את החריג הקבוע כיום בסעיף 141 לחוק המאפשר גילוי הקלטות תקשורת קרקע-אוויר, קרקע-קרקע, והקלטות נתוני טיסה, גם לגבי העותק מהן המצוי בידי הרשות לחקירה בטיחותית.

סעיף 3 סעיף 124 לחוק קובע סייגים והגבלות על שימוש בדוח סופי של חקירה בטיחותית בהליכים משפטיים ומינהליים. בין השאר נקבע בו כי דוח סופי לא יישמש בהליך כלפי עובד טיס לפי סעיף 38 (הליך מינהלי של התליה, הגבלה או ביטול רישיון), אלא בהתקיים החריגים הקבועים לכך בסעיף 138(ב) לחוק. מאחר שלפי הצעת החוק מוצע לבטל את סעיף 138 ולקבוע את החריגים המאפשרים שימוש במידע בטיחותי בסעיף 139(א)(ב) לחוק, הרי יש לתקן את ההפניה בהתאם לכך.

סעיף 4 סעיף 129 לחוק מסמין את השר לקבוע תקנות לעניין חקירות בטיחותיות. בהשלמה להסדרים העדכניים המוצעים בפרק ח' לחוק, מוצע להסמין את השר לקבוע גם תקנות לעניין מידע ומסמכים שעל הרלב"ת לאחסן במערכת מידע בטיחותית המנוהלת על ידי רת"א לפי סעיף 139 – מסמכים שיהיו חלק ממאגר המידע המדינתי שנועד לניהול הבטיחות ברמה המדינתית.

סעיף 5 בסעיף 137 לחוק נקבעו הגדרות לפרק ח'. לנוכח התיקונים המוצעים לפרק ח', לא ייעשה עוד שימוש במונחים "אירוע בטיחותי" ו"תאונת טיס" במסגרת פרק ח', ולכן מוצע למחוק אותם מהסעיף האמור.

כמו כן, מוצע להוסיף הגדרות למונחים חדשים שישמשו בפרק: "ארגון תעופתי", "מידע בטיחותי", "מערכת מידע בטיחותי" ו"נתוני בטיחות".

להגדרת המונח "ארגון תעופתי" – נכון להיום לפי סעיף 139 לחוק מוסמך שר התחבורה לקבוע בתקנות את חובת "בעל רישיון לפי חוק זה" לנהל מערכת מידע בטיחותי ולהעביר מידע בטיחותי לרת"א ולרלב"ת. מוצע כי השר יוסמך לקבוע בתקנות חובה לקיים מערכת כאמור גם על בעלי אישורים ותעודות (כגון מחזיק תעודת סוג) וגם על מפעיל אווירי שאינו בעל רישיון הפעלה אווירית, בין שהוא פטור

סעיף 2 נספח 13 לאמנה קובע תקנה בין-לאומית לגבי חקירות בטיחותיות של אירועי בטיחות כמסודר בפרק ז' לחוק. בהתאם לסטנדרט 5.12 לנספח 13, ההגנה המשפטית שיש להעניק לחומרים שבידי הרשות החוקרת במסגרת חקירה בטיחותית שמבוצעת על ידי בהתאם לחוק היא חיסיון, כלומר שמידע כאמור לא יימסר על ידי הרשות החוקרת (במדינה המנהלת את החקירה) אלא למטרות החקירה הבטיחותית בלבד, אלא אם כן קבעה רשות מוסמכת במדינה שהתועלת בגילויים או השימוש בהם גוברת על ההשפעה המצננת שלהם על החקירה הבטיחותית הנערכת או על חקירות בעתיד, בארץ או בעולם.

בתוספת 2 לנספח 13 נקבעו הוראות לעניין האיוון שעל הרשות המוסמכת לערוך בבואה להחליט על גילוי חומר חקירה (כאשר בסטנדרט 5.12.5 נקבע כי אין לגלות לציבור הקלטות קול בתא הטייס או הקלטות קול ותמונה אחרות בטיסה).

נכון להיום סעיף 123 לחוק קובע כי חומר חקירה בטיחותית "לא יימסר ולא יתקבל כראיה במשפט ולא יישמש בהליך משמעותי, בהליך מינהלי או בהליך שנוקט מעסיק כלפי עובד". כלומר מדובר באי-קבילות מוחלטת, בלא יכולת של רשות מוסמכת לשקול גילוי חומר החקירה הבטיחותית כנדרש בנספח 13. כמו כן הסעיף אינו מעניק הגנה להקלטות המצויות בידי הרשות החוקרת (מכיוון שהקלטות אינן נכללות בהגדרת "חומר חקירה בטיחותית") כאשר קיים הסדר כללי המגביל את השימוש בהקלטות שלא לצורכי שיפור הבטיחות, בסעיף 141 לחוק (בפרק ח'). לנוכח האמור, ובהתאם לתיקון המוצע בסעיף 141 להלן, מוצע להתאים את ההסדר בסעיף 123 כך שיקנה סמכות לבית המשפט, למעט במשפט לעניין החקירה הבטיחותית שאליה נוגעים החומר או ההקלטה, לצוות על גילוי חומר חקירה בטיחותית וכן הקלטות במסגרת הליך משפטי (פלילי, אזרחי או משמעתי) או בהליך מינהלי או הליך שנוקט מעביד כלפי עובד, לאחר שבחן את החשיבות של גילוי המידע לבירור עניין מהותי אל מול הפגיעה בחקירה הנוכחית ובביצוע חקירות עתידיות.

(2) ההגדרות "אירוע בטיחותי" ו"תאונת טיס" – יימחקו;

(3) במקום ההגדרה "הליך מינהלי" יבוא:

"הליך מינהלי" – הליך לפי פרק י' לחוק או התליה, הגבלה או ביטול של רישיון, תעודה, הסמכה או אישור שניתנו לפי החוק";

(4) אחרי ההגדרה "כלי טיס" יבוא:

"מידע בטיחותי" – נתוני בטיחות שעברו עיבוד, ארגון או ניתוח בהקשר מסוים, כדי שיהיה ניתן לעשות בהם שימוש לניהול בטיחות התעופה האזרחית; "מערכת מידע בטיחותי" – מערכת שהוקמה לפי סעיף 139(א2) וכוללת נתוני בטיחות או מידע בטיחותי;

"נתוני בטיחות" – עובדות או ערכי בטיחות (safety values) מוגדרים, הנאספים ממקורות תעופתיים שקבע השר, המשמשים לשמירה על הבטיחות או לשיפורה."

ד ב ר י ה ס ב ר

reporting; c) continuing airworthiness reporting; d) operational performance monitoring; e) inspections, audits, surveys; or f) safety studies and reviews

מוצע כי המונח "מערכת מידע בטיחותי" יוגדר כהפניה למערכת שנקבעה לפי סעיף 139, והכוללת נתוני בטיחות או מידע בטיחותי, כאשר מערכת כזאת יכולה להיות גם מערכת טכנולוגית (ממוחשבת) בדומה לקבוע כיום בסעיף 139 בנוסחו הנוכחי.

כמו כן, נכון להיום הגדרת המונח "הליך מינהלי" בסעיף 137 לחוק כוללת הליך לפי סעיף 38 לחוק כלפי עובד טיס וכן הפעלת סמכות מינהלית כלפי איש צוות. המונח "הליך מינהלי" משמש בפרק ח' בהקשר של הגבלת סמכות רת"א לעשות שימוש במידע בטיחותי ובנתוני בטיחות בפעולות אכיפה. התפיסה העומדת בבסיס החוק כרגע היא כי נכון להעניק הגנה מפני אכיפה רק לעובדי טיס או אנשי צוות ורק מפני הליכים במישור הרישיון או התעודה. תפיסה זאת אינה תואמת את נספח 19 לאמנה ואת תקנת הדיווחים האירופית, ואת ההבנה כי כדי לתמרץ ארגונים תעופתיים לאסוף נתוני בטיחות ולנתחם באופן מעמיק ורחב, יש להבטיח להם הגנה מפני נקיטת פעולות אכיפה בשל הפרות המתגלות על בסיס נתוני בטיחות או מידע בטיחותי, אלא בהתקיים החריגים הקבועים לכך בחוק עצמו. בהתאם, מוצע לתקן את הגדרת "הליך מינהלי", כך שתחול לא רק על התליה, הגבלה או ביטול של רישיון עובד טיס או תעודת איש צוות או סירוב לחדשם, אלא על כל הליך אכיפה שנוקטת רת"א, הן מבחינת סוג ההליך והן מבחינת הגורם שכלפיו מבוצעת האכיפה. לפיכך מוצע כי ההגדרה תכלול אכיפה חלופית לפי פרק י', וכן ביטול, הגבלה או התליה של כל רישיון, תעודה, אישור או הסמכה שניתנו לפי החוק, גם לארגון תעופתי ולא רק לאדם בשר ודם, וכן תעודות, אישורים והסמכות שמוסדרים בתקנות מכוח החוק ולא בחוק עצמו.

מחובת הרישיון בהתאם לסעיף 48 לחוק, ובין שהוא מפעיל בהפעלה כללית ומעסיק בני אדם החייבים בדיווח, כגון בעל מטוס פרטי המעסיק טייסים להפעלתו. זאת בהתאם להגדרת "ארגון" בתקנת הדיווחים האירופית (כלומר ארגון שחייב לקיים מערכת דיווחי חובה ומערכת דיווחי רשות) המגדירה "כל ארגון המספק מוצרים תעופתיים או מעסיק אדם החייב בדיווח לפי סעיף 4 לתקנת הדיווח האירופית: any organisation providing aviation products and/or which employs, contracts or uses the services of persons required to report occurrences in accordance with Article 4". לפיכך מוצע לקבוע כי המונח "ארגון תעופתי" יכלול גם "מפעיל אווירי" (המוגדר בסעיף 1 לחוק) וגם "בעל רישיון, אישור או תעודה שניתנו לפי חוק זה" כפי שהשר יקבע בתקנות ליישום פרק ח'.

הגדרת המונח "מידע בטיחותי" (Safety information) המוצעת מבוססת על הגדרת מונח זה בנספח 19 לאמנה: Safety information. Safety data processed, organized or analysed in a given context so as to make it useful for safety management purposes.

הגדרת המונח "נתוני בטיחות" (Safety data) המוצעת מבוססת אף היא על ההגדרה בנספח 19 לאמנה: Safety data. A defined set of facts or set of safety values collected from various aviation-related sources, which is used to maintain or improve safety

יצוין כי בהערה להגדרה זו מובהר בנספח 19, כי נתוני בטיחות נאספים מפעולות יזומות או תגובתיות, הכוללות: חקירת תאונות ותקריות טיס, דיווחי בטיחות, דיווחי כשירות אווירית נמשכת, ניטור ביצועי הפעלה, פיקוחים ביקורות וסיקורים, מחקרי בטיחות וסקירות בטיחות: "Such safety data is collected from proactive or reactive safety-related activities, including but not limited to: a) accident or incident investigations; b) safety

137א. מטרתה הבלעדית של מערכת מידע בטיחותי היא שמירה על בטיחות התעופה האזרחית ושיפורה, ואין מטרת הנתונים והמידע הצבורים בה והמופקים ממנה לייחס אחריות אזרחית, פלילית או משמעטית, או לשמש בהליך מינהלי או בהליך שנוקט מעסיק כלפי עובדו.

"מטרת מערכת מידע בטיחותי"

7. ביטול סעיף 138

8. החלפת סעיף 139 והוספת סעיף 139א

במקום סעיף 139 לחוק העיקרי יבוא:

139. "תקנות לעניין מערכת מידע בטיחותי, נתוני בטיחות ומידע בטיחותי"

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) ההליך המינהלי נדרש לשם תיקון ליקוי שהימשכותו עלולה לסכן את בטיחות התעופה; בפסקה זו, "ליקוי" – כהגדרתו בסעיף 38א(7).

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף 125, המידע הנכלל בהודעות לפי סעיף זה יישמר על ידי הרשות באופן שיבטיח כי פרטי האישיים של מוסר המידע או של צד שלישי שהמידע נוגע אליו לא יזוהו, וכי לא ייעשה בו שימוש בניגוד להוראות סעיף זה; ואולם על אף הוראות סעיף 125, המנהל רשאי לפרסם לציבור מידע שנמסר לפי סעיף זה, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) אין בפרסום משום פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והפרסום נעשה באופן שיבטיח כי בני אדם המעורבים באירוע הבטיחותי לא יזוהו;

(2) הפרסום נחוץ לתיקון תנאים המסכנים את בטיחות הטיסה, ללימוד ולהפקת לקחים בתחום בטיחות הטיסה או להנמקת שינוי במדיניות הרשות;

(3) להערכת המנהל לא יהיה בפרסום משום פגיעה בהמשך מסירת הודעות לפי סעיף זה.

כמוסבר בחלק הכללי לעיל, סעיף 138 בנוסחו הנוכחי מהווה יישום חלקי ולא מדויק של מחויבות ישראל לפי נספח 19 לאמנת שיקגו, למסד מערכת לדיווחי חובה ולדיווחי רשות לצורך איסוף נתוני בטיחות ומידע בטיחותי, ואינו תואם את ההתחייבויות להתאמה רגולטורית עם תקנת הדיווחים האירופית.

לפיכך מוצע לבטל את סעיף 138 לחוק ולקבוע הסמכה לשל לקבוע בתקנות הסדר לעניין דיווחי חובה ודיווחי רשות על אירועים המסכנים את בטיחות התעופה לפי סעיף 139 לחוק, גם כאלה שאינם עונים להגדרת "אירוע בטיחותי" לפי סעיף 103 לחוק, מכיוון שלא התרחשו בעת הפעלת כלי טיס.

סעיף 8 סעיף 139 לחוק בנוסחו היום, שכותרתו "מידע בטיחותי" קובע כך:

סעיף 6 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 137א ולקבוע בו את הכלל שלפיו "מטרתה הבלעדית של מערכת מידע בטיחותי היא שמירה על בטיחות התעופה האזרחית ושיפורה, ואין מטרת הנתונים והמידע הצבורים בה והמופקים ממנה לייחס אחריות אזרחית, פלילית או משמעטית, או לשמש בהליך מינהלי או בהליך שנוקט מעסיק כלפי עובדו". זאת בהשלמה לכלל שלפיו המידע ישמש אך ורק למטרה שלשמה הוא נאסף – שמירה על הבטיחות ושיפורה. כלל זה נקבע בהקשר חקירה בטיחותית (סעיף 105 לחוק) אך הוא נכון גם למידע בטיחותי ומוצע לקובעו מפורשות. יצוין כי לפי נספח 19 דוח חקירה בטיחותית הוא סוג אחד של מידע בטיחותי. עוד יצוין כי פסקה (2) לסעיף 1 לתקנת הדיווחים האירופית קובעת כלל זה בהקשר הספציפי של חובת הדיווח על אירועים: "The sole objective of occurrence reporting is the prevention of accidents and incidents and not to attribute blame or liability"

סעיף 7 סעיף 138 לחוק קובע:

"138. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 106, היה אדם מעורב באירוע בטיחותי שאינו תאונת טיס, ימסור הודעה כאמור באותו סעיף גם למנהל, ועל מסירתה יחולו הוראות לפי סעיף 106א(ד), בשינויים המחויבים; השר רשאי לקבוע כי פרטים הנכללים בהודעה לפי סעיף 106א(א) לא ייכללו בהודעה לפי סעיף זה.

(ב) הוראות סעיפים 123 ו-125 יחולו על הודעה שנמסרה לפי סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים, ואולם המנהל רשאי להשתמש בהודעה כאמור בהליך מינהלי כלפי עובד טיס או איש צוות, שמסר את ההודעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

(1) מההודעה עולה כי הופרו הוראות לפי דיני הטיס, ובשל חומרת ההפרה או נסיבותיה, המשך פעילותו כעובד טיס או כאיש צוות עלול לסכן את בטיחות התעופה;

(1) חובת אדם הפועל בתחום התעופה לדווח לרשות, במישרין, או באמצעות ארגון תעופתי – אם הוא מועסק על ידו או מספק לו שירות, על אירועים המסכנים כלי טיס, אדם שבו או אדם אחר, ציוד או התקנה המשפיעים על הפעלת כלי טיס או העלולים לסכן כאמור אם לא יתוקנו או יטופלו, ולעניין נתוני הבטיחות שיכללו בדיווח האמור;

(2) חובת הרשות או ארגון תעופתי –

(א) להקים ולנהל מערכת מידע בטיחותי לאיסוף נתוני בטיחות, ניתוחם, ארגונם או עיבודם לכדי מידע בטיחותי, ושמירה שלהם ושל המידע הבטיחותי כאמור, ובכלל זה חובה למנות נאמן מערכת, שתפקידו להבטיח עמידה בהוראות לפי פרק זה לעניין המידע הבטיחותי ונתוני הבטיחות האמורים;

ד ב ר י ה ס ב ר

מעיד על כך שהתקיימו הנסיבות כאמור בסעיף 138(ב);

(2) בהליך לפי פרק י' כלפי עובד טיס או איש צוות.

(ה) בעל רישיון לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ב' או בעל רישיון ייצור, לא יעשה שימוש במידע בטיחותי בהליך כלפי עובדו, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

(1) המידע הבטיחותי מעיד על כך שהופרו הוראות לפי דיני הטיס, ובשל חומרת ההפרה או נסיבותיה, המשך פעילותו כעובד טיס או כאיש צוות עלול לסכן את בטיחות התעופה;

(2) ההליך נדרש לשם תיקון ליקוי שהימשכותו עלולה לסכן את בטיחות התעופה; בפסקה זו, "ליקוי" – כהגדרתו בסעיף 38(א)(7).

(1) מחזיק מידע בטיחותי לא יפרסם מידע בטיחותי לציבור, אלא בהתקיים התנאים לפרסום מידע כמפורט בסעיף 138(ג), בשינויים המחויבים.

בשל היקף השינויים המוצעים בהסמכת השר לקבוע תקנות בעניין נתוני בטיחות, מידע בטיחותי ומערכת מידע בטיחותי, מוצע להחליף את סעיף 139 וכן להוסיף את סעיף 139א שיקבע את ההגנות המשפטיות על מידע בטיחותי ונתוני בטיחות.

בפסקה (1) לסעיף 139 המוצע, מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות את חובתו של כל אדם הפועל בתחום התעופה, לדווח על נתוני בטיחות, ובכלל זה על אירועים המסכנים או עלולים לסכן את כלי הטיס ובני האדם שבו. חובת הדיווח עצמה, האירועים שעליהם יש לדווח, הגורם החב בדיווח, המועד לדיווח ואופן הדיווח ייקבעו גם הם בתקנות. בפסקה זו מוצע להתייחס לחובה שתוטל על "אדם" ולא "רק" על בעלי רישיון או הסמכה אחרת לפי החוק כדי להסמיך את השר להטיל חובות אלה גם על בני אדם הפועלים בתחום התעופה ואינם נדרשים להחזיק ברישיון או בהסמכה אחרת, ובכלל זה כאשר הם מועסקים על ידי

"(א) בסעיף זה –

"מחזיק מידע בטיחותי" – כל אחד מאלה:

(1) בעל רישיון לפי חוק זה המנהל מערכת מידע בטיחותי;

(2) הרשות, החוקר הראשי או רשות שלטונית אחרת שהמידע דרוש לה לשם שיפור בטיחות התעופה האזרחית, אם המידע נמסר להם בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ב);

"מידע בטיחותי" – מידע שאסף מחזיק מידע בטיחותי במערכת מידע בטיחותי, כפי שקבע השר לפי סעיף קטן (ב);

"מערכת מידע בטיחותי" – מערכת שנועדה לתיעוד, לאיסוף ולניתוח של נתונים תפעוליים שוטפים, דיווחים ומידע שהתקבלו בה, לצורך שיפור בטיחות התעופה, ובכלל זה מערכת ממוכנת.

(ב) השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע בטיחותי ולעניין חובת בעל רישיון לפי חוק זה לנהל מערכת מידע בטיחותי ולהעביר מידע בטיחותי לרשות, לחוקר הראשי או לרשות שלטונית אחרת, לשם מילוי תפקידיהם, אם המידע דרוש להם לשם שיפור בטיחות התעופה האזרחית; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע, בין השאר, הגבלות ותנאים לעניין העברת המידע כאמור ולעניין סוג המידע שיועבר.

(ג) מחזיק מידע בטיחותי –

(1) לא יעשה שימוש במידע בטיחותי אלא לצורך שלשמו נאסף ובהתאם להוראות לפי חוק זה;

(2) ישמור את המידע הבטיחותי באופן שיבטיח כי לא ייעשה בו שימוש בניגוד להוראות לפי חוק זה.

(ד) המנהל לא יעשה שימוש במידע בטיחותי –

(1) בהליך מינהלי, אלא אם כן המידע הבטיחותי

(ב) לנקוט אמצעי אפחות סיכון מתאימים, על בסיס מידע בטיחותי שהופק באמצעות מערכת מידע בטיחותי;

(ג) בכפוף להוראות לפי סעיפים 139 ו-140, להפיץ נתוני בטיחות ומידע בטיחותי שנאספו במערכת מידע בטיחותי, או לשתף בהם, ובכלל זה להעביר נתוני בטיחות ומידע בטיחותי לכל המועסק על ידם, לרשות, לרשות לחקירה בטיחותית או לרשות שלטונית אחרת, לשם מילוי תפקידיהם, אם הפצתם או שיתוף בהם דרושים לשם שמירה על בטיחות התעופה האזרחית או שיפורה;

(ד) לנקוט אמצעים לאבטחת סודיות נתוני הבטיחות והמידע הבטיחותי, כאמור בסעיף 140(א);

(3) חובת הרשות לתת לרשות לחקירה בטיחותית גישה לנתוני בטיחות ומידע בטיחותי שבידיה, לצורך מילוי תפקידיה לפי פרק ז' ולפי חוק הרשות לחקירה בטיחותית.

ד ב ר י ה ס ב ר

שבו נקבעה חובת ארגונים תעופתיים במדינות האיחוד האירופי לפתח תהליך לניתוח אירועים שנאספו במערכת דיווחי החובה והרשות כדי לזהות את מפגעי בטיחות המשויכים לאירועים מסוימים, ולקבוע צעדי אפחות האולמים, חובתם לנקוט בפעולות אפחות בעוד מועד, לערוך בקרה על יישום אמצעי האפחות והאפקטיביות שלהם, ולספק עדכון שגרתי בעניין זה לעובדיהם ולמועסקים מטעמם.

בפסקת משנה (ג) מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות את חובת רת"א או ארגון תעופתי בכל הקשור להפצה ושיתוף של נתוני בטיחות ומידע בטיחותי, אם הדבר דרוש לשם שמירה על בטיחות התעופה האזרחית או שיפורה. העלאת המודעות לבעיות בטיחות נעשית באמצעות שיתוף במידע בטיחותי והפצתו, ולכן זהו רכיב משמעותי בבניית תרבות בטיחות חיובית. הסדר חלקי בנושא זה (הסמכות לקבוע חובה להעברת מידע בטיחותי לרת"א, לרלב"ת ולרשויות ציבוריות רלוונטיות נוספות, אך לא שיתוף מידע בין ארגונים ובתוכם) קיים כבר היום בסעיף 139(ב). למען הסר ספק, מוצע להבהיר כי הפצת מידע בטיחותי ושיתוף בו יהיו כפופים להגבלות על השימוש במידע בטיחותי וסודיותו. סעיף זה אינו גובר על ההגנות לחומרי חקירה בטיחותית כהגדרתם בסעיף 123 לחוק. כך לדוגמה לא יהיה ניתן לקבוע מכוחו תקנה שתחייב את רת"א או ארגון תעופתי להפיץ או לשתף טיוטת דוח סופי שהועבר לעיונם על ידי הרלב"ת.

בפסקת משנה (ד) מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות את חובת רת"א או ארגון תעופתי בכל הקשור לאבטחת סודיות נתוני הבטיחות והמידע הבטיחותי, וזאת בנוסף על ההסדר המוצע בסעיף 140. כך למשל, יהיה ניתן לקבוע בתקנות מכוח פסקה זו הוראות לעניין גילוי שם המדווח או בני אדם המעורבים בדיווח לאדם שאינו

ארגונים תעופתיים במישרין או במימור חוץ. יובהר כי ככלל, לגבי אדם הפועל בתחום התעופה ומועסק על ידי ארגון תעופתי או נתון לו שירות, הכוונה היא לקבוע בתקנות חובת דיווח מדורגת: המדווח יידרש לדווח לארגון התעופתי שבו הוא מועסק או מספק לו שירות, והארגון התעופתי הוא שיעביר את הדיווח, מטוב ובלא נתונים מזהים, למערכת הדיווחים המדינתית שבאחריות רת"א. לצד זאת תישמר אפשרות לדווח ישירות לרת"א. הסמכה זו מחליפה את סעיף 138 ולמעשה לא מעוגנת כיום בסעיף 139.

פסקה (2) לסעיף 139 המוצע מהווה הרחבה מסוימת של ההסמכה הקיימת כבר כיום בסעיף 139(ב). בפסקת משנה (א) מוצע להסמיך את השר לקבוע את חובת רת"א או ארגון תעופתי בכל הקשור להקמה וניהול של מערכת מידע בטיחותי ובכלל זה איסוף נתוני בטיחות, ניתוחם, ארגונם או עיבודם לכדי מידע בטיחותי, שמירת נתוני בטיחות ומידע בטיחותי, ובכלל זה חובה למנות נאמן מערכת, שתפקידו להבטיח עמידה בהוראות לפי פרק זה לעניין המידע הבטיחותי ונתוני הבטיחות האמורים. זאת בהתאם לסעיף 5 לתוספת 3 לנספח 19 כמוסבר לעיל. יצוין כי מכוח פסקה זו יהיה ניתן גם לקבוע בתקנות את חובת רת"א וארגונים תעופתיים להקים ולקיים מערכת לאיסוף דיווחי רשות, קרי של אירועים שאין חובה לדווח עליהם או על ידי מי שלא נקבעה חובת דיווח לגבי (בהתאם לסטנדרט 5.1.3 לנספח 19 ולסעיף 5 לתקנת הדיווחים האירופית).

בפסקת משנה (ב) מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות את חובת רת"א או ארגון תעופתי לנקוט אמצעי אפחות סיכון (mitigation measures) על בסיס המידע התעופתי שהם אספו. הסמכה הנדרשת כדי ליישם את ההסדר הקבוע בסעיף 13 לתקנת הדיווחים האירופית (Occurrence analysis and follow-up at national level)

הגבלות על שימוש
בנתוני בטיחות
ובמידע בטיחותי
שנאספו באמצעות
מערכת מידע
בטיחותי, ועל
שמירתם

139א. (א) המחזיק בנתוני בטיחות או במידע בטיחותי לא יעשה בהם שימוש אלא לצורך שלשמו נאספו ובהתאם להוראות לפי חוק זה.

(ב) המנהל לא ינקוט הליך מינהלי בשל הפרת הוראה לפי חוק זה שהגיעה לידיעתו באמצעות נתוני בטיחות או מידע בטיחותי שנמסרו לרשות לפי פרק זה, וארגון תעופתי לא ינקוט הליך כלפי עובדו או כלפי מועסק מטעמו בשל נתוני בטיחות או מידע בטיחותי שהגיעו לידי ובהתאם להוראות לפי פרק זה, אלא אם כן עולה כי מעשה, לרבות מחדל, של המפר, העובד או המועסק, לפי העניין –

(1) מהווה התנהגות בלתי הולמת במכוון;

(2) גרם נזק שניתן היה לצפותו, לאדם או לרכוש, או שפגע משמעותית ברמת בטיחות התעופה, ושנעשה באי-נקיטת זהירות מקצועיות נדרשת, בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות או בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למונען.

ד ב ר י ה ס ב ר

ישמש אך ורק למטרה שלשמה הוא נאסף – שמירה על הבטיחות ושיפורה.

נכון להיום, ההגבלות על שימוש במידע בטיחותי במסגרת הליך פלילי, אורחי, משמעותי, מינהלי או כנגד עובד, חלות רק לגבי עובדי טיס ואנשי צוות, ולא לגבי ארגונים תעופתיים או בני אדם המועסקים על ידם ואינם עובדי טיס או אנשי צוות. לעומת זאת, לפי נספח 19 יש להחיל ההגבלות בהליך כלפי כל אדם וכן כלפי ארגון תעופתי. לפיכך מוצע שלא לסייג את ההגבלות לשימוש במידע בטיחותי רק בהליכים כלפי עובד טיס או איש צוות.

לפי נספח 19, אחד החריגים שבהם לא תחול הגבלת השימוש בנתוני בטיחות, מידע בטיחותי והמקורות שלהם, הוא כאשר הרשות המוסמכת הרלוונטית משתכנעת, לאחר עיון בנתוני הבטיחות או המידע הבטיחותי שגילויים מבוקש, כי מתקיימות עובדות ונסיבות המצביעות באופן סביר על כך שהאירוע נגרם על ידי מעשה או מחדל המהווה רשלנות רבת, מעשה מכוון או עבירה פלילית: "Exceptions to the protection a): of safety data, safety" information and related sources shall only be granted when the competent authority determines that there are facts and circumstances reasonably indicating that the occurrence may have been caused by an act or omission considered, in accordance with national laws, to be conduct constituting gross negligence, "willful misconduct or criminal activity".

היישום של סייג זה בסעיף 138(ב) ו-139(ה) אינו מדויק. נכון להיום הסייג קובע כי מההודעה או מהמידע הבטיחותי, לפי העניין, עולה כי הופרו הוראות לפי דיני

נאמן המערכת, במטרה שיהיה ניתן לטפל בליקוי בידע או מיומנות של אדם מסוים, אם מתגלה צורך כזה.

בפסקה (3) מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות את חובת רת"א לתת לרלב"ת גישה לנתוני בטיחות ומידע בטיחותי שבידיה, לצורך מילוי תפקידיה לפי פרק ז' לחוק ולפי חוק הרשות לחקירה בטיחותית, התשפ"ד-2024. הגם שמדובר בנוהלי עבודה בין רשויות מינהליות (אשר לכאורה אין הכרח בקביעת תקנות להסדרתם), מוצע לאפשר את הסדרת הנושא בתקנות בהתאם לתקנת הדיווחים האירופית.

לעניין ההגנות על נתוני בטיחות ומידע בטיחותי – כאמור נספח 19 לאמנה (סטנדרט 5.3.3 ותוספת 3 לנספח) דורש מהמדינות החברות לקבוע הגנות על נתוני בטיחות ומידע בטיחותי שתכליתן להבטיח את הנכונות (בהווה ובעתיד) לשתף באופן כן נרחב בבעיות בטיחות, ולהקטין ככל האפשר את החשש של המדווח כי יעשה שימוש נגדו במידע ובנתונים שדווחו. הגנות אלה כוללות הגבלות על השימוש שניתן לעשות בנתוני בטיחות ומידע בטיחותי ועל גילוי. מוצע לייחד את סעיף 139א לעניין ההגבלות שיחולו על שימוש במידע בטיחותי ובנתוני בטיחות (הגבלות הקבועות כיום בסעיפים 138(ב) ו-139(ג) עד (ה)).

בסעיף קטן (א) לסעיף 139א המוצע, מוצע לחזור ולקבוע את הכלל הבסיסי הקבוע כיום בסעיף 139(ג) כי המחזיק בנתוני בטיחות או במידע בטיחותי לא יעשה בהם שימוש אלא לצורך שלשמו נאספו ובהתאם להוראות לפי חוק זה. המטרה הכללית מוגדרת בסעיף 137א, ויכול שתוגדר מטרה מסוימת במסגרת תקנות הקובעות מערכת מידע בטיחותי מסוימת. זאת כהשלמה לכלל שלפיו המידע

(ג) אין באמור בסעיף קטן (ב) כדי למנוע מהמנהל או מארגון תעופתי להשתמש בנתוני בטיחות או במידע בטיחותי לשם הפחתת סיכון לבטיחות התעופה או למניעתו, ובכלל זה לנקוט בהליך לפי סעיף 38 בידי המנהל.

החלפת סעיף 140 9. במקום סעיף 140 לחוק העיקרי יבוא:

“סודיות נתוני בטיחות ומידע בטיחותי, שמירה על פרטיות והגבלות על פרסום
140. (א) אדם שבידו נתוני בטיחות או מידע בטיחותי –
(1) ישמור בסוד, לא יגלה אותם לאחר ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא בהתאם להוראות לפי חוק זה או על פי צו בית משפט;

ד ב ר י ה ס ב ר

סטנדרט 5.3.4 לנספח 19 מבהיר כי האיסור על שימוש במידע בטיחותי ונתוני בטיחות אלא למטרה שלשמה נאספו (קרי לשם שמירה על הבטיחות ושיפורה) אינו מונע מהמדינות החברות לנקוט פעולות מונעות או מתקנות לשם שמירה על בטיחות התעופה או שיפורה: “Notwithstanding 5.3.3, States shall not be prevented” from using safety data or safety information to take any preventive, corrective or remedial action that is “necessary to maintain or improve aviation safety” כן, כאשר נוצר סיכון לא קביל (unacceptable) לבטיחות התעופה, ייתכן שתתחייב הגבלה של פעילות מסוימת לשם שמירה על הבטיחות או שיפורה, לשם ביורור מקור הסיכון או לשם תיקון ליקויים, גם לצמיתות. הגבלה זו יכולה להינקט על ידי רת”א (התליה, הגבלה או אף ביטול) של אישור רגולטורי כגון רישיון, תעודה, הסמכה או אישור) או על ידי ארגון תעופתי (שינוי זמני או קבוע במשרתו של עובד, השעיה מעבודה, השעיית התקשרות עם ספק חיצוני). הגם שפעולה כאמור עלולה להיחות באופן סובייקטיבי כפעולה פוגענית, תכליתה האובייקטיבית היא אפחות סיכון מיידי ולא ענישה, לכן לגיטימי לבסס אותה על נתוני בטיחות ומידע בטיחותי ואין להתייחס אליה כאל פעולה פוגענית. נכון להיום חריג זה קבוע באופן חלקי בסעיף 138(ב)(2), 139(ד)(1) ו-1(ה)(2) – המתייחס רק לעובד טיס או איש צוות. מוצע לקבוע חריג זה בסעיף קטן (ג), ולהבהיר כי הוא כולל גם נקיטת הליך לפי סעיף 38 לחוק, להגבלת רישיון, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו.

סעיפים נכון להיום סודיות מידע בטיחותי מוסדרת 9 ו-11 בסעיף 140 לחוק. מוצע להרחיב סעיף זה כך שיכלול את כלל ההוראות הקשורות לאופן שמירת נתוני בטיחות ומידע בטיחותי, וכן את התנאים לפרסום ושיתוף בהם. פסקה (א)(1) המוצעת מהווה חזרה על הכלל הקבוע היום באותה פסקה.

פסקאות (2) ו-(3) המוצעות מבוססות על ההסדר הקיים כיום בסעיף 139(ג)(2) לחוק, הקובע כי מחזיק מידע בטיחותי “ישמור את המידע הבטיחותי באופן שיבטיח כי לא ייעשה בו שימוש בניגוד להוראות לפי חוק זה”, והן מוסיפות הגבלות נוספות לעניין שמירת מידע אישי, גילוי ועיבודו, שתכליתן להבטיח פרטיות מרבית לבני

הטיס, ובשל חומרת ההפרה או נסיבותיה, המשך פעילות עובד הטיס או איש הצוות עלולה לסכן את בטיחות התעופה. אך המבחן לשימוש במידע בטיחותי או נתוני בטיחות הן בנספח 19 והן בתקנת הדיווחים האירופית, אינו רק מבחן חומרת הסיכון (שלעיתים הוא תוצאתי) אלא מבחן היסוד הנפשי בהתנהגות שהובילה להפרה, ככל שמדובר בהתנהגות בלתי ראויה או “בעצימת עיניים” לסיכון בטיחותי, תוך סטייה גדולה מחובת הזהירות הנדרשת מבעל מקצוע סביר בתחום התעופה. זאת שכן, היסוד הנפשי הוא המפתח לבניית תרבות בטיחות טובה. כל עוד המעשה, או המחדל, המהווה הפרה של הדין, של נוהלי הארגון התעופתי או הוראות מחייבות אחרות אינו מכוון או פזיז (כולל עצימת עיניים), הרי יש לאתר את שורש הבעיה ולפעול לתיקונה ואין מקום לנקיטת סנקציות.

לפיכך מוצע להתאים את הסייג לדרישות נספח 19, בהתבסס על יישומו בסעיף 16(10) לתקנת הדיווחים האירופית: 9, 7 and 6 of the following of this Article shall not apply to any of the following situations: (a) in cases of wilful misconduct; (b) where there has been a manifest, severe and serious disregard of an obvious risk and profound failure of professional responsibility to take such care as is evidently required in the circumstances, causing foreseeable damage to a person or property, or which seriously compromises the level of aviation safety.

הנוסח בפסקה (1) “התנהגות בלתי הולמת במכוון” הוא תרגום של “willful misconduct” אשר גם התקנה האירופית וגם ICAO עושים בו שימוש.

הנוסח של פסקה (2) המוצעת “שרגם נזק שניתן היה לצפותו, לאדם או לרכוש, או שפגע משמעותית ברמת בטיחות התעופה, ושנעשה תוך אי-נקיטת זהירות מקצועיות נדרשת, בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות או בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות מתוך תקווה להצליח למונען” מבוסס על חומרת הסיכון בתקנת הדיווחים האירופית, וההגדרה של היסוד הנפשי של פזיזות בסעיף 20(א)(2) לחוק העונשין, התשל”ז-1977.

(2) ישמרם באופן שיבטיח כי פרטיו האישיים של מוסר נתוני הבטיחות או המידע הבטיחותי או של צד שלישי שהנתונים או המידע האמורים נוגעים אליו, לא יזוהו אלא בידי המורשים לכך לפי הוראות חוק זה, וכי לא ייעשה בהם שימוש בניגוד להוראות לפי חוק זה; נעשה שימוש במערכת טכנולוגית לשמירת נתוני בטיחות או מידע בטיחותי – המערכת כאמור תמזער, ככל האפשר ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות שייבחנו מזמן לזמן, את הסיכון לפגיעה בפרטיות של מי שיש לגביו מידע;

(3) יבטיח כי עיבוד מידע אישי במסגרת מערכת מידע בטיחותי יהיה בהיקף המזערי הנחוץ להבטחת מטרות המערכת; לעניין זה, "מידע אישי" ו"עיבוד" – כהגדרתם בסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981³ (בפרק זה – חוק הגנת הפרטיות).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) –

(1) מנהל הרשות לחקירה בטיחותית רשאי לכלול בדוח הסופי כמשמעותו בסעיף 118, ציטוטים מהקלטה או מתמליל שהם נתוני בטיחות או מידע בטיחותי, אם מצא כי הדבר חיוני להמחשת ממצאי החקירה הבטיחותית או מסקנותיה;

דברי הסבר

לעניין פסקה (2) המוצעת – פסקה זו מבוססת על ההסדר הקיים כיום בסעיף 138(ג) ו-139(ו) בשינויי הנוסח המתחייבים מקביעת הוראה אחת שתחול הן על רת"א והן על ארגונים תעופתיים, ומהחלטה על נתוני בטיחות ומידע בטיחותי (במקום הודעות על אירוע בטיחותי ומידע בטיחותי). כמו כן מוצעים שינויים אלה: לעניין התנאי המוצע בפסקת משנה (א) שתכליתו להבטיח כי הפרסום יהיה של מידע לא מזוהה בלבד, מוצע לקבוע כי בפרסום מידע תעופתי יש להבטיח את האנונימיות לא רק של בני אדם המעורבים באירוע המדווח, אלא של כל מי שמסר את נתוני הבטיחות או את המידע הבטיחותי או של צד שלישי שהנתונים או המידע האמורים נוגעים אליו. כלומר יובטח אי-זיהוי גם של ארגונים תעופתיים (למשל במערכת מדינתית). לעניין התנאי המוצע בפסקת משנה (ב) שעניינו מטרת הפרסום, מוצע לאמץ נוסח כללי יותר מהקבוע כיום – שמירה על הבטיחות או שיפורה. פסקה זו מהווה יישום של סעיף 4.2 לתוספת 3 לנספח 19 שבו נקבע כי כאשר מגלים מידע בטיחותי בהתאם לחריגים שנקבעו בסעיף 3 לתוספת 3, על המדינות המתקשרות להבטיח כי גילוי לציבור של מידע אישי הכלול במידע בטיחותי או נתוני בטיחות יעלה בקנה אחד עם חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים, וכן כי גילוי לציבור יהיה של מידע לא מזוהה, מתומצת או נצבר.

כהשלמה להחלפת סעיף 140 לחוק, מוצע לתקן את סעיף 142(א)(44) לחוק, כך שתישמר העבירה הפלילית

אדם הנזכרים בנתוני הבטיחות או במידע הבטיחותי על פי המקובל כיום בחקיקה האירופית (סעיפים 15 ו-16 לתקנת הדיווחים האירופית) וכפי שעוגן לאחרונה בתיקון מס' 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

לצד ההגנה על הפרטיות יש להבטיח את הגשמת המטרה של שמירת הבטיחות או שיפורה. לכן מוצע להבהיר כי יתאפשר זיהוי מידע אישי למורשים לכך לפי החוק. הכוונה, בראש ובראשונה, ל"נאמן" המערכת שיהיה אחראי על אימות וטיוב המידע הצבור בה וכן בנסיבות שבהן הדבר הכרחי לשם ביור אירוע מסוים שסיכן את הבטיחות או נקטת פעולות אפחות סיכון מתאימות, כפי שייקבע בתקנות.

כמו כן, מוצע להוסיף הוראה לעניין מערכת טכנולוגית המשמשת לשמירת נתוני בטיחות או מידע בטיחותי, שתחייב בחינה עיתית של חלופות טכנולוגיות למזעור הסיכון לפגיעה בפרטיות. לעניין ההגבלות המוצעות על עיבוד נתוני אישיים – המשמעות היא כי נתונים אישיים יימחקו ממסדי הנתונים ולא יישמרו בהם, או לחלופין יוגדרו הגבלות על גישה לנתונים כאמור.

בסעיף קטן (ב) מוצע לרכז את הסייגים לחובת הסודיות הקבועה בסעיף קטן (א)(1). פסקה (1) המוצעת מהווה חזרה על ההסדר הקבוע כיום בסעיף 140(ב), ומרחיבה את תחולתו על נתוני בטיחות.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשפ"ה, עמ' 1430.

(2) המקיים ומנהל מערכת מידע בטיחותי רשאי להפיץ נתוני בטיחות ומידע בטיחותי או לשתף בהם, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 139, אם התקיימו כל אלה:

(א) אין בפרסום משום פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, והפרסום נעשה באופן שיבטיח כי מוסר נתוני הבטיחות או המידע הבטיחותי או צד שלישי שהנתונים או המידע האמורים נוגעים אליו, לא יזוהו;

(ב) הפרסום נחוץ לשמירה על בטיחות התעופה או לשיפורה;

(ג) להערכת מחזיק נתוני הבטיחות או המידע הבטיחותי לא יהיה בפרסום משום פגיעה בהמשך קבלת נתוני בטיחות או מידע בטיחותי מהסוג המפורסם או בביצוע חקירות בטיחותיות.

תיקון סעיף 141 10. בסעיף 141 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "לאירוע בטיחותי" יבוא "כהגדרתו בסעיף 103";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) במקום הרישה עד המילים "או על חקירות בטיחותיות עתידיות בארץ ובעולם" יבוא "הקלטה, וכן נתוני בטיחות ומידע בטיחותי שנאספו במערכת מידע בטיחותי או הופקו באמצעותה, לא יימסרו ולא יתקבלו כראיה במשפט ולא יישמשו בהליך משמעותי, בהליך שנוקט מעביד כלפי עובדו או בהליך מינהלי, אלא אם כן מצא בית המשפט כי הצורך לגלותם, לשם עשיית צדק או לשם שמירה על בטיחות התעופה האזרחית או שיפורה, עדיף מן העניין שיש לא לגלותם, בשל השפעת הגילוי על איסוף וזמינות של הקלטות, נתוני בטיחות או מידע בטיחותי בעתיד";

ד ב ר י ה ס ב ר

כל ההתרחשויות בתא הטייס מרגע הנעת המנועים ועד הדממתם) וכן הקלטות קול ותמונה ביחידות הנת"א המקליטות את כל המתרחש ביחידת הנת"א, נחשבות לפוגעות מאוד בפרטיות של אנשי צוות האוויר ופקחי הטיסה (באשר סביבת העבודה שלהם מוקלטת באופן רציף ומתמיד), ולפי סעיף 6 לתוספת 3 נדרש לתת להן את אותן הגנות שניתנות לנתוני בטיחות ומידע בטיחותי – דבר שקיים כבר כיום בסעיף 141.

נוסף על כך נכון להיום החיסיון בסעיף 141 מוענק רק לעניין הליכים כלפי אדם "בשר ודם" – עובד טיס או איש צוות. צמצום זה אינו קיים בנספח 19, על בסיס ההבנה כי יש לייצר תמריצים לאיסוף נתוני בטיחות רחבים ככל האפשר. ניתוחם באופן מקצועי וכן ושיתוף בהם ובמידע בטיחותי שהופק מהם, גם ברמת הארגון התעופתי ולא רק ברמת הפרט המדווח. לכן מוצע שלא להגביל את החיסיון להליכים כלפי פרטים בלבד.

לבסוף מוצעים תיקוני נוסח הנובעים ממחיקת ההגדרה "אירוע בטיחותי" ושינוי ההגדרה "הליך מינהלי"

הנוגעת להפרת חובת סודיות של מידע בטיחותי כפי שהיא כיום (קרי שלא תחול על חובות טכניות יותר הנוגעות לאופן שמירת המידע, אלא רק על הליכה של הפרת חובת הסודיות).

סעיף 10 בסעיף 141 לחוק הוענקה הגנה של חיסיון להקלטות תעופתיות (הקלטות נתוני טיסה וכן הקלטות קול ותמונה של טייסים, מטיסים ופקחי טיסה ותמליל של הקלטה כאמור). לפי סעיף זה, אין לגלות הקלטות כאמור כראיה במשפט, או בהליך מינהלי או משמעותי, אלא על פי החלטת בין משפט, שתפקידו לאון בין הצורך בגילוי האמת לבין הצורך להבטיח את המשך זמינותם של נתוני בטיחות ומידע בטיחותי גם בעתיד.

בהתאם לתוספת 3 לנספח 19, נדרשות המדינות המתקשרות להעניק סודיות וחיסיון לכלל סוגי נתוני הבטיחות ומידע בטיחותי. לכן מוצע להרחיב את תחולתו של סעיף 141 ולהחילו על נתוני בטיחות ומידע בטיחותי ככלל. יצוין כי לעניין "הקלטות אווירה בסביבת העבודה" (ambient workplace recordings): הקלטת קול ותמונה תא הטייס (רשם המקליט באמצעות קול או תמונה את

(ב) בפסקה (4), המילים "או הליך לפי פרק י' כלפי עובד טיס או איש צוות" – יימחקו.

- תיקון סעיף 142 11. בסעיף 142(א) לחוק העיקרי, בפסקה (44), במקום "140" יבוא "140(א)(1)".
- תיקון כותרת פרק י' לחוק העיקרי, במקום "עיצום כספי" יבוא "אמצעי אכיפה חלופיים". 12.
- תיקון סעיף 145א 13. בסעיף 145א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום השווה לכלל הסכום הבסיסי, על כל אחד מאלה:
- (1) מי שהפעיל כלי טיס שלא בהתאם לכללי הטיסה שנקבעו לפי סעיף 72(ג), בניגוד להוראות סעיף 72(א) ו-(ב);
- (2) מי שהפעיל כלי טיס בניגוד להוראות תעבורה אווירית שניתנו לפי סעיף 82, או שלא בהתאם להוראות יחידת נת"א שניתנו לפי סעיף 82(ז), בניגוד להוראות אותו סעיף;
- (3) מי שהפעיל כלי רחיפה בניגוד להוראות התעבורה האווירית כאמור בסעיף 92(א) ו-(ב), או הפר תנאי מהתנאים שקבע השר לפי סעיף 92(ג), בניגוד להוראות סעיף 92(ד)(1);
- (4) מי שהפעיל כלי רחיפה בניגוד להוראות יחידת נת"א שניתנו לפי סעיף 92(ה);
- (5) מי שהפעיל כלי רחיפה בניגוד לכללי רחיפה שנקבעו לפי סעיף 93(א)(1) בניגוד להוראות סעיף 93(א)(2)".

ד ב ר י ה ס ב ר

בדומה, סעיף 93(א) לחוק מסמיך את השר, בהתייעצות עם שר התרבות והספורט ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות כללים להפעלת כלי רחיפה לצורך שמירה על בטיחות הפעלתם של כלי רחיפה והגנה על חיי אדם ורכוש. מכוח סעיף זה נקבעו בפרק ג' ו-ד' לתקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע"ה–2015, כללי רחיפה, ובהם איסור רחיפה בקרבת כלי רחיפה אחר, איסור השלכת חפצים או ריסוס מכלי רחיפה ועוד.

סעיף 82 לחוק מסמיך את מנהל רת"א לקבוע בהוראות תעבורה אווירית את שימושי המרחב האווירי האזרחי (המרחב האווירי שהוקצה לשימוש התעופה האזרחית לפי סעיף 80 לחוק), ובכלל זה לקבוע נתיבי טיסה במרחב האווירי האזרחי, הוראות לעניין גישה אווירית לשדות תעופה ולמנחתים ועזיבתם, הוראות לעניין תנועה קרקעית בתחום שדות תעופה ומנחתים, אזורי טיסה ייעודיים לכלי טיס לפי סוגיהם, וכן הוראות לגבי אזורים מסוכנים, מוגבלים או אסורים לטיסה.

בדומה, לפי סעיף 92 לחוק, מנהל רת"א מוסמך לקבוע הוראות תעבורה אווירית לכלי רחיפה לגבי גישה אווירית למנחתים של כלי רחיפה ממנועים, תנועתם הקרקעית במנחתים ועזיבתם את המנחתים, אזורי פעילות לכלי רחיפה ממנועים ונתיבים למעבר בין אזורי פעילות כאמור, ואזורים מסוכנים, מוגבלים או אסורים להפעלת

בסעיף 137 (תיקון סעיף קטן (א), ותיקון פסקה (4) בסעיף קטן (ב) בהתאמה).

סעיף 12 מאחר שמוצע להוסיף לרת"א, במסגרת פרק י', אמצעי אכיפה חלופי נוסף של התראה מינהלית, במטרה לאפשר יתר גמישות ומידתיות באכיפת ההוראות שלפי החוק, נדרש להתאים את הכותרת של פרק י' מ"עיצום כספי" ל"אמצעי אכיפה חלופיים".

סעיפים מוצע להעלות את סכום העיצום הכספי שניתן להטיל על הפעלת כלי טיס או כלי רחיפה בניגוד ל-13, 15(3), לכללי טיסה שנקבעו לפי סעיף 72 לחוק, כללי רחיפה שנקבעו לפי סעיף 93 לחוק, הוראות תעבורה אווירית שנקבעו לפי סעיף 82 או 92 לחוק או הוראות יחידת נת"א שניתנו לפי סעיף 82(ז) או 92(ה) לחוק.

סעיף 72 לחוק מסמיך את השר לקבוע בתקנות כללי טיסה וניהול תעבורה אווירית. בפרקים ג' ו-ד' לתקנות ההפעלה נקבעו כללי טיסה וניהול תעבורה אווירית ובהם: איסור להיכנס לאזורים סגורים לטיסה, כללים למניעת התקרבות לכלי טיס אחר או למכשולים, כללי זכות קדימה, כללים לעניין תאורה בטיסות לילה, חובה להגיש תוכנית טיסה כתנאי לביצוע טיסה ותכולותיה, גובה מוערי ותנאי מזג אוויר לטיסת ראייה ולטיסת מכשירים, חובה להישמע להוראות יחידת נת"א במרחב אווירי מבוקר ועוד.

- תיקון סעיף 146. 14. בסעיף 146 לחוק העיקרי, פסקאות (2) ו-(13) – יימחקו.
- תיקון סעיף 147. 15. בסעיף 147 לחוק העיקרי –

(1) פסקה (1) תסומן "(א1)" ולפניה יבוא:

"(1) עובד טיס שמילא את תפקידו בלא תעודה רפואית תקפה או שלא בהתאם לתנאים שבאותה תעודה, בניגוד להוראות סעיף 6(א)1;"

(2) בפסקה (15), אחרי "כלי טיס" יבוא "כלי שקיימת לגביו תעודת כושר טיסה תקפה או";

(3) פסקאות (25) ו-(30) – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מדרג זה בסכום הבסיסי משקף גם את המדרג באחריות: החל בטייסים של כלי טיס גדולים, עובר דרך מדריכי טיס וכלה בטייסים "רגילים", וכן את פוטנציאל הסיכון לחי אדם הגלום בהפרה של כל אחד מהם. בתחום מפעילי כלי הרחיפה המדרג בסכום הבסיסי משקף את ההבדל ברמת האחראיות ורמת המקצועיות הנדרשות ומיוחסות למפעיל כלי הרחיפה.

מבדיקת נתוני האכיפה של רת"א בשנים 2016 עד 2022, מרבית האירועים של הפרת כללי טיסה, הוראות תעבורה אווירית או הוראות יחידת נת"א היו בידי טייסים "רגילים" ומפעילי כלי הרחיפה "רגילים". המשמעות היא כי סכום העיצום שניתן להטילו על מפר שעומד בתנאים להפחתה לפי תקנות ההפחתה נע בין 151.25 שקלים חדשים (בהפרות של הוראות תעבורה אווירית) ל-302.5 שקלים חדשים (בהפרות של כללי טיסה). ביחס לסיכון לבטיחות התעופה הכרוך בהפרות אלה מדובר בסכום נמוך שאינו מהווה הרתעה הולמת. כך, לשם השוואה, עלות של שעת טיסה בודדת במטוס או מסוק קטן היא כ-1,200 שקלים חדשים, כלומר סכום נוסף של מאות בודדות של שקלים אינו מהווה הרתעה מספקת, בין השאר לעומת חיסכון כספי שיושג בקיצור הטיסה דרך נתיב או מרחב אסור לטיסה וכיוצא בזה. לפיכך מוצע להעלות את סכום העיצום הכספי על הפרות אלה לכפל הסכום הבסיסי ולקובען בסעיף 145א לחוק, כהשלמה לכך מוצע למחוק את אותן הפרות מסעיפים 147 ו-148 לחוק.

סעיפים מוצע להקטין את סכום העיצום הכספי שניתן 14 ו-15(1) להטיל בשל מילוי תפקיד עובד טיס בלא תעודה רפואית תקפה, בניגוד לסעיף 6(א)2 לחוק, ובשל הפעלת כלי טיס בלא תעודת כושר טיסה תקפה בניגוד לסעיף 63א לחוק.

נכון להיום, לפי סעיף 146 ו-(13) לחוק ניתן להטיל על הפרות אלה עיצום כספי בשיעור 100% מהסכום הבסיסי. על פי רוב, הפרות אלה מתאפיינות בריבוי הפרות על ידי אותו מפר, שנובעות מאותן נסיבות. זאת שכן, הן תעודה רפואית והן תעודת כושר טיסה הן תעודות שתוקפן קצוב והן דורשות חידוש. לכן, אי-חידושן עלול לגרום למספר רב של הפרות על פני תקופה קצרה יחסית.

כלי רחיפה. כמו כן, לפי סעיף 92(ג) לחוק, השר מוסמך בהתייעצות עם שר הביטחון או בהסכמתו (תלוי בנושאים המוסדרים בתקנות), לקבוע בתקנות תנאים להפעלת כלי רחיפה ממונעים מחוץ לאזורי הפעילות שיועדו לפעילותם בהוראות התעבורה האווירית.

לפי סעיפים 82(1) ו-92(ה) לחוק, חל איסור להפעיל כלי טיס או כלי רחיפה בניגוד להוראות התעבורה האווירית, אך יחידת נת"א רשאית לתת הוראות למטיס כלי טיס או למפעיל כלי הרחיפה, הנוגדות את הוראות התעבורה האווירית ואת כללי הטיסה או כללי הרחיפה, בתחום המרחב האווירי הנתון לפיקוחה, אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין. אם יחידת נת"א נותנת הוראות כאמור, הרי יש חובה לצית להן. הפעלת כלי טיס או כלי רחיפה בניגוד לכללי טיסה, בניגוד לכללי רחיפה, בניגוד להוראות תעבורה אווירית או בניגוד להוראות יחידת נת"א כאמור עלולה לסכן את כלי הטיס, כלי הרחיפה, וכן כלי טיס אחרים וכלי רחיפה אחרים הסמוכים אליו, ואף בני אדם על הקרקע.

חגיגה מכללי הטיסה, הוראות התעבורה האווירית או הוראות יחידת הנת"א, שקולה לנהיגה פרועה על הכביש, שכן הטייס המבצע את ההפרה אינו נשמע להוראות שהן "המקבילה האווירית" של תמרומים, רמזורים, סימונים על הכביש או הוראות שוטר המכווין את התנועה.

נכון להיום, העיצום הכספי על הפרת כללי טיסה או כללי רחיפה הוא 50% מהסכום הבסיסי (סעיף 147(25) ו-30 לחוק). והעיצום הכספי על הפרת הוראות תעבורה אווירית והוראות יחידת נת"א הוא 25% מהסכום הבסיסי (סעיף 148(7), (10) ו-12 לחוק).

הסכום הבסיסי מוגדר בסעיף 144 לחוק ונכון להיום סכומו המעורב, לפי פסקה (1) להגדרת "הסכום הבסיסי": לגבי טייס של כלי טיס גדול (קרי שמסתו המרבית המותרת להמראה עולה על 5,700 ק"ג) הוא 4,840 שקלים חדשים; לגבי טייס מדריך טיס הוא 2,420 שקלים חדשים; לגבי טייס אחר (קרי לא של כלי טיס גדול או שאינו מדריך טיס) הוא 1,210 שקלים חדשים; הסכום הבסיסי לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא בעל רישיון לפי סעיף 87 לחוק להדרכה להפעלת כלי רחיפה או להפעלה מסחרית של כלי רחיפה הוא 3,020 שקלים חדשים; הסכום הבסיסי לגבי מפעיל כלי רחיפה אחר הוא 1,210 שקלים חדשים.

(1) בפסקה (3), בסופה יבוא "ולמעט חובת דיווח שנקבעה לפי סעיף 139(1)";

(2) פסקאות (7), (10) ו-(12) – יימחקו;

(3) אחרי פסקה (13) יבוא:

"(13א) ארגון תעופתי כהגדרתו בסעיף 137, שהפר חובה החלה עליו לפי סעיף

139(2) או 140(א);".

17. אחרי סעיף 149 לחוק העיקרי יבוא:

"תקנות שלא יוטל
עיצום כספי על
חוק זה, רשאי הוא לקבוע כי לא ניתן להטיל עיצום כספי
בשל הפרתה."

18. בסעיף 151 תיקון סעיף 151
בסעיף 151 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), בפסקה (3), בסופה יבוא "וכי יראו את ההודעה
על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף
153(ג)".

19. בסעיף 152 תיקון סעיף 152
בסעיף 152 לחוק העיקרי, במקום "60" יבוא "30", ובסופו יבוא "המנהל רשאי להאריך
את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו".

20. בסעיף 153 תיקון סעיף 153
בסעיף 153 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

בטיחות נובע מתוך רצון לשפר את בטיחות התעופה ולא
בשל "איום חיצוני".

פסקה (3) לסעיף 148 לחוק מהווה "פסקת סל", ולפיה
המנהל מוסמך להטיל עיצום כספי על כל בעל רישיון לפי
החוק (כולל בעל רישיון עובד טיס או רישיון להפעלת כלי
רחיפה) שהפר כל חובה החלה עליו מכוח התקנות. לפיכך
מוצע לתקן פסקה זו ולהחריג ממנה במפורש הפרת חובת
דיווח שנקבעה לפי סעיף 139(1) לחוק.

סעיף 17 לנוכח המודל הייחודי הקיים בחוק, שלפיו סכום
העיצום על הפרת תקנה מסוימת קבוע בחוק
כנגזרת של סעיף ההסמכה לקביעת התקנות, ושיעור
העיצום נגזר מתוך הסכום הבסיסי שנקבע לאותו מפר,
ומאחר שהניסיון מלמד כי קיימות תקנות מכוח החוק שלא
נכון ליישם את המנגנון של עיצום כספי על הפרתן, מוצע
להסמיך את השר לקבוע בתקנות כי לא יהיה ניתן להטיל
עיצום כספי בשל הפרה של תקנה שהוא קבע.

סעיפים מוצע להתאים את הוראות פרק י' לחוק לתובנית
18 עד 23 החקיקה הערכנית לעניין אמצעי אכיפה
חלופיים. כך למשל, מוצע בסעיף 152 לחוק לקצר
את משך הזמן המוקצב לזכות טיעון למי שקיבל הודעה
על כוונת חיוב, מ-60 ימים ל-30 ימים, ולצד זאת לאפשר
הארכת משך הזמן כאמור על ידי מנהל רת"א, מנימוקים
שיירשמו, ככל שמתעורר צורך בכך. הדבר יאפשר קיצור
ההליך הטלת עיצום כספי (אשר סיומו בזמן קצר ככל
האפשר מהווה רכיב חשוב במימוש תכליתו להרתיע מפני
הפרות) לצד הותרת גמישות נחוצה במקרים מורכבים
שבהם נדרש למפר פרק זמן ממושך יותר לניכוש טענותיו.

לפיכך מוצע להפחית את סכום העיצום לגבי הפרות
אלה מ-100% מהסכום הבסיסי (סעיף 146) ל-50% מהסכום
הבסיסי (סעיף 147).

סעיף לפי סעיף 139 בנוסחו המוצע, השר יוסמך
16(1) לקבוע בתקנות חובות לגבי ארגון תעופתי
ו-(3) שיערך לקיים ולנהל מערכת לאיסוף נתוני
בטיחות ומידע בטיחותי, לנתח את המידע
שנאסף ולמנות כוח אדם שיהיה "נאמן" של המערכת,
לבצע פעולות אפחות מתאימות, להפיץ נתוני בטיחות
ומידע בטיחותי, ובכלל זה לרת"א ולרלב"ת, ולשמור על
סודיות נתוני בטיחות ומידע בטיחותי.

חשוב לאפשר את אכיפת חובות אלה, המהוות בסיס
לניהול הבטיחות ברמה המדינתית. לפיכך מוצע להסמיך
את המנהל להטיל עיצום כספי בשיעור של 25% מהסכום
הבסיסי על ארגון תעופתי אשר מפר חובה החלה עליו
שנקבעה לפי סעיף 139 לחוק.

מאחר שלגבי כלל הארגונים התעופתיים (כולל מחזיק
תעודת סוג ומפעיל אווירי בהפעלה כללית) נקבע סכום בסיסי
בסעיף 144 לחוק, ההפרה ישימה בלא צורך בתיקונים נוספים.

לעניין חובת דיווח על מידע בטיחותי שתיקבע לפי
סעיף 139(1) לחוק, ובכלל זה על בעל רישיון עובד טיס כגון
טייס מפקד, פקח טיסה וטכנאי בדק לכלי טיס, ועל מפעילי
כלי רחיפה – מוצע כי החוק לא יסמיך את מנהל רת"א
להטיל עיצום כספי על אי-דיווח על אירועים המסכנים את
בטיחות התעופה. זאת שכן שימוש בענישה כלפי עובדי
הטיס או כוח אדם מקצועי אחר בתחום התעופה מנוגד
לתפיסה של תרבות בטיחות, שבמסגרתה השיתוף במידע

”ג) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 152 בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.”

תיקון סעיף 155 21. בסעיף 155 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במלים ”הוגש ערעור לבית משפט” יבוא ”הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 159 או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בידי בית המשפט, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.”

הוספת סעיף 157א 22. אחרי סעיף 157 יבוא:

”פריסת תשלום העיצום הכספי 157א. (א) המנהל רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

(ב) עמד המפר בפריסת התשלומים כאמור, לא יתווספו לחובו דמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה בתקופת הפריסה.

(ג) לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת המנהל על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מידי ויחולו הוראות סעיף 157.”

תיקון סעיף 158 23. בסעיף 158 לחוק העיקרי, במקום ”תחול פקודת המסים (גבייה)” יבוא ”יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ”ה–1995”.

הוספת סימנים ג' ו-ד' לפרק י' 24. אחרי סעיף 158 לחוק העיקרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

כי ההתנהגות שבשלה נשלחה ההתראה היא הפרה של הוראות החוק.

יצוין כי כבר כיום בנסיבות שבהן נדרשת תקופת התארגנות ליישום נורמה חדשה או נורמה שלא נאכפה שנים רבות, או בנסיבות שבהן מדובר בהפרה של נורמה מבוססת ביצועים (performance based) קרי החובה של הגורם המפוקח היא להשיג יעד ביצוע שנבקע בתקנה, ולדעת רת”א לא הושג, רת”א אינה מטילה עיצום כספי אלא מתריעה על ההפרה לפני הגורם המפוקח ונותנת לו הזדמנות לתקן את ההפרה או לחלופין לטעון את טענותיו. נכון להיום פרקטיקה זו מעוגנת בנוהלי האכיפה של רת”א, אך מוצע לבססה על מנגנון של התראה מינהלית שיעוגן בחקיקה ראשית.

סעיף 158א (א) המוצע מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות למתן התראה ייקבעו בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה. סעיף 158א (ב) מפרט את תוכן ההתראה המינהלית ומשמעויותיה המשפטיות, במטרה לאפשר לגורם המפוקח לעמוד על זכויותיו ולמצותן.

בסעיף 157א מוצע לקבוע הוראות לעניין פריסת תשלום כספי (הוראות בעניין זה קבועות כיום בתקנה 3 לתקנות ההפחתה, תקנה אשר תבטל לאחר כניסתו לתוקף של חוק זה). בסעיף 158 לחוק מוצע לתקן את האזכור לעניין החיקוק המסמין גביית עיצום כספי לאוצר המדינה.

סעיף 24 התראה מינהלית היא כלי אכיפה מינהלי שפותח בשנים האחרונות, המקל עם המפר לעומת עיצום כספי, ומחליף אותו במקרים מסוימים. ההתראה המינהלית מאפשרת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה, בלא תשלום העיצום הכספי. זאת, אף על פי שהתשתית העובדתית שלפני רת”א מעידה כי הייתה הפרה של הוראות החוק. מנקודת מבטה של רת”א, מנגנון ההתראה מאפשר להבהיר את דרישותיה למי שנתון לפיקוחה, בטרם יטיל עליהם המנהל עיצום כספי. ההנחה בבסיס הוויתור על הטלת עיצום כספי היא שהוראות הרגולציה אינן בהירות דיין או שהרגולציה מחייבת תקופת התארגנות מבחינת המפוקחים, שבמהלכה יהיה להם קושי לקיים את דרישותיה. ההתראה המינהלית מאפשרת להבהיר גם למפר וגם לציבור המפוקחים הרחב,

⁴ ס”ח התשנ”ה, עמ’ 170.

”סימן ג’ – התראה מינהלית

התראה מינהלית 158א. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה

מההוראות לפי חוק זה כאמור בסימן א’, והתקיימו נסיבות שקבע המנהל בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן ב’, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה” – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

(ב) בהתראה מינהלית יציין המנהל מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהא צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 158ג, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 158ב.

158ב. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 158א, רשאי הוא לפנות למנהל בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

בקשה לביטול
התראה מינהלית

(1) המפר לא ביצע את ההפרה;

(2) המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

(ב) המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) קיבל המנהל בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה מינהלית או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת המנהל תינתן בכתב ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל הפרה נמשכת. ההודעה על כוונת חיוב שימסור המנהל למפר במקרה זה תהיה כאמור בסעיף 151 לחוק, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה הנמשכת ובין השאר נתונים לעניין התמשכות ההפרה ולעניין תקופת ההפרה (ממועד משלוח ההתראה המינהלית). במקרים שבהם ביצע המפר הפרה חוזרת לאחר משלוח התראה מינהלית על ביצוע ההפרה הראשונה, מנהל ר”א ימסור לו הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 151, בשינויים המחויבים. כך למשל, במקרה כזה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה החוזרת ולסכום העיצום הכספי המוטל בשלה, שהוא סכום גבוה יותר.

כמו כן, מוצע להוסיף כותרת סימן חדש ”סימן ד’ – שונות” שבמסגרתו ירוכזו הוראות שונות הנוגעות לאמצעי האכיפה המינהליים (עיצום כספי ופרק י’).

כחלק מההתאמה לתבנית החקיקה הערכנית לעניין אמצעי אכיפה חלופיים, מוצע לקבוע בסעיף 158ד את האיסור להטיל יותר מעיצום כספי אחד בשל מעשה אחד

מפר שנמסרה לו התראה מינהלית ואינו מסכים עימה, יכול לחקוף את החלטת מנהל ר”א בשתי דרכים: האחת היא הגשת בקשה לביטול ההתראה, באחת העילות המנויות בסעיף 158ב (כי לא ביצע את ההפרה המיוחסת לו, או כי המעשה שבוצע אינו מהווה הפרה); השנייה היא הגשת עתירה לבית משפט השלום לפי סעיף 159. אם המפר לא ביקש את ביטול ההתראה (או שבקשתו נדחתה) או לא עתר לבית המשפט (או שבית המשפט דחה עתירתו), רואים אותו כמי שביצע את ההפרה. בעת ביצוע הפרה נוספת (שבשלה יוטל עיצום כספי מוגבר), מנוע המפר מלטעון כי לא ביצע את ההפרה הראשונה.

תחימת אפשרות העלאת הטענות לשלב משלוח ההתראה בלבד נועדה ליצור סופיות להליכים, וכן ודאות ומתן תוקף להתראה, ככזו שאמורה להניע את המפר לציית לחוק.

בסעיף 158ג מוצע לקבוע כי אם נמסרה למפר התראה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נשלחה ההתראה, ימסור לו מנהל ר”א הודעה על כוונת חיוב

158ג. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נשלחה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף 150(א), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 151, בשל הפרה נמשכת, בשינויים המחויבים.

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נשלחה לו ההתראה, בתוך שנה וחצי מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור בהפרה חוזרת לעניין סעיף 150(ב), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 151, בשל ההפרה החוזרת, בשינויים המחויבים.

סימן ד' – שונות

158ד. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה המנויות בסעיפים 145א עד 149 או לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

עיצום כספי בשל
הפרה של הוראות
לפי חוק זה ולפי
חוק אחר

החלפת סעיף 159 25. במקום סעיף 159 לחוק העיקרי יבוא:

159. (א) על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה הודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת ריבית שקלית מיום תשלומו עד יום החזרתו, ויחולו הוראות חוק פסקית ריבית והצמדה לעניין ריבית זו, בשינויים המחויבים.

”עתירה לבית
משפט השלום

דבריו הסבר

(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף זה לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר סכום העיצום הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מוצע לקבוע כי על כל החלטה סופית של המנהל לפי פרק י', כגון ההחלטה להטיל עיצום כספי (לאחר מסירת דרישת תשלום), למסור התראה מינהלית או לפרסם שמו של יחיד, יהיה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט שלום. החלטות אלה הן החלטות

המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה או לפי חוק אחר. הוראה זו קבועה כיום בתקנה 2 לתקנות ההפחתה והיא תבוטל לאחר כניסתו לתוקף של חוק זה.

סעיף 25 מוצע להתאים את ההסדר לעניין ביקורת שיפוטית על החלטות המנהל לפי פרק י', לתבנית החקיקה הערכנית לעניין אכיפה חלופית. בשל השינויים הרבים מוצע להחליף את הסעיף בשלמותו.

נכון להיום סעיף 159 לחוק שכותרתו ”ערעור על עיצום כספי” קובע כך:

”(א) על דרישת תשלום ניתן לערער לפני בית משפט השלום, בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה למערער.

(1) בסעיף קטן (א), בפסקה (3), במקום "שם המפר, למעט אם הוא יחיד" יבוא "שם המפר – אם המפר הוא תאגיד", אחרי "מפר שהוא יחיד" יבוא "לאחר שנתן לו הודמנות לטעון את טענותיו לעניין זה" ובסופה יבוא "ההודמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 152, ובלבד שהמנהל הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 151";

(2) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) הוגשה עתירה לפי סעיף 159 על החלטת המנהל להטיל עיצום כספי או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם המנהל, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם."

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "תשלום עיצום כספי" יבוא "או מסירת התראה מינהלית", ובמקום "יגרע" יבוא "יגרעו";

(2) בסעיף קטן (א1), אחרי "הודעה על כוונת חיוב" יבוא "או התראה מינהלית".

(1) בפסקה (4), במקום "בעד הגשת בקשה לרישיון" יבוא "בעד בקשה לרישיון";

(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) תשלומים שעל מבקש רישיון, תעודה או אישור לפי חוק זה, או שעל בעל רישיון, תעודה או אישור כאמור, לשלם לרשות, נוסף על האגרות לפי פסקה (4), בעד הוצאות שהוציאה לשם טיפול בבקשתו או לשם פיקוח עליו; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה";

ד ב ר י ה ס ב ר

הכספי להליך פלילי: בסעיף קטן (א) נקבע כי תשלום עיצום כספי אינו גורע מאחריות הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה לפי החוק ובסעיף קטן (א1) נקבע כי אם נבחר הנתיב של אכיפה חלופית אין להגיש כתב אישום נגד המפר אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. מוצע להרחיב הסדרים אלה גם לגבי התראה מינהלית, קרי שאינה גורעת מאחריות פלילית, ואם ננקטה אין להגיש כתב אישום אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.

סעיף 28 סעיף 168(א) (4) לחוק מסמיך את השר לקבוע בתקנות "אגרות בעד שירותים שנותנים הרשות או מנהל הרלבנטי לפי חוק זה, ובכלל זה אגרות בעד הגשת בקשה לרישיון, לתעודה או לאישור לפי חוק זה ואגרות שנתיות לבעלי רישיון, תעודה או אישור כאמור". עוד נקבע בפסקה זו כי תקנות לפיה יותקנו בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

אגרות רת"א קבועות במסגרת תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד). התש"ע-2009 (להלן – תקנות האגרות). חלק ניכר מהאגרות בעד שירותי רת"א בנוי מאגרות בקשה בסכום קבוע המשולמת בעת הגשת הבקשה, ומאגרה נוספת בעד שעות העבודה שהושקעו בפועל במתן השירות מעבר לשעות מזעריות. לפיכך, הפירוט של "אגרות בעד הגשת הבקשה לרישיון" אינו משקף באופן מדויק את

מינהליות ועל כן יש לקיים בעניין ביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המינהלי, ככל החלטה מינהלית אחרת.

הוראת סעיף קטן (ב) כנוסחה היום לעניין עיכוב ביצוע החלטת המנהל אם הוגשה עתירה נותרת על כנה, ומורחבת לא רק לדרישת תשלום אלא גם להחלטות בעניין התראה מינהלית שיתקבלו לפי פרק י'.

הוראת סעיף קטן (ג) לעניין החזר סכום כספי במקרה של החלטה שיפוטית מתאימה, נותרה על כנה ומוצעות הבהרות נוסח.

סעיף 26 סעיף 160 לחוק, שכותרתו "פרסום דבר הטלת עיצום כספי" מסדיר את החובה לפרסם באתר רת"א דבר הטלת עיצום כספי, וקובע סייגים לעניין פרסום שמו של מפר שהוא יחיד. מוצע להתאים את סעיף קטן (א) לתבנית החקיקה הערכנית ולהקנות זכות טיעון למפר שהוא יחיד שמנהל רת"א מתכוון לפרסם את שמו באתר רת"א. נוסף על כך, מוצע להתאים את סעיף קטן (ד) לסעיף האמור לשינוי שנערך בסעיף 159 לחוק בעניין אופן תקיפת החלטה של המנהל לפי פרק י', ולהרחיב את חובת הפרסום גם על ערעור על עתירה ותוצאותיה.

סעיף 27 נכון להיום סעיף 161 לחוק, שכותרתו "שמירת אחריות פלילית" מסדיר את היחס בין העיצום

- תיקון סעיף 173 29. בסעיף 173 לחוק העיקרי – בסעיפים קטנים (א) ו-(4)(2)(ב), בכל מקום, במקום "ו-139 – למעט ההגדרה "מידע בטיחותי" יבוא "פרק ח".
- תיקון סעיף 178 30. בסעיף 178(ב) לחוק העיקרי, ברישה, במקום "ו-138" יבוא "ו-139(1)".
- תחילה 31. תחילתם של סעיפים 106, 124, 129, 137, 139 עד 141, 148(3) ו-(13A), 173 ו-178, כנוסחם בחוק זה, ותחילתו של סעיף 7 לחוק זה, המבטל את סעיף 138 לחוק העיקרי, במועד שיקבע השר, בצו, בהתאם למועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיף 139 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

"מידע בטיחותי" שהמשיכה לחול. הגדרה זו (שמוצע להעבירה לסעיף 137) חלה לגבי פרק ח' בלבד. פרק ח' מיועד לאפשר הסדרה של ניהול הבטיחות בישראל, על ידי רת"א וארגונים תעופתיים ישראלים והמועסקים על ידם. על מפעיל אווירי של כלי טיס זר ועל איש צוות שבו חלה בעניינים של ניהול הבטיחות, ובכלל זה מערכות לאיסוף נתוני בטיחות ויצירת מידע בטיחותי, האסדרה של מדינת המפעיל (על פי רוב שהיא גם מדינת הרישום של כלי הטיס הזר) – כדוגמת תקנת הדיווחים האירופית). לכן מוצע לסייג את תחולת כלל ההוראות בפרק ח' ולא להחילן לעניין כלי טיס זר המופעל בישראל.

סעיף 30 למשטרת ישראל יש יחידה אווירית המפעילה כלי טיס של המשטרה. בסעיף 178 לחוק נקבע הסדר לעניין תחולת החוק על משטרת ישראל ובכלל זה על כלי טיס משטרה. לפי סעיף 178(2) רישה, חובת הדיווח למנהל רת"א על אירועי בטיחות חלה על משטרת ישראל. מאחר שמוצע להסדיר מחדש את חובת הדיווח כאמור – לבטל את סעיף 138, ובמסגרת סעיף 139 החדש להסמיך את השר לקבוע את חובת הדיווח למנהל רת"א בתקנות, נדרש להתאים את ההפניה בסעיף.

סעיף 31 לפי התיקון המוצע לפרק ח' לחוק, חובת הדיווח לרת"א על אירועי בטיחות מכוח סעיף 138 לחוק תבטל ותוחלף בחובת דיווח על אירועים המסכנים את הבטיחות מכוח תקנות שיוקנו לפי סעיף 139 לחוק כנוסחו בחוק זה. לפיכך, ביטול חובת הדיווח לפי סעיף 138 לחוק צריך להיעשות במקביל לכניסתה לתוקף של חובת דיווח מכוח תקנות שיוקנו לפי סעיף 139 לחוק כנוסחו בחוק זה. לא ניתן להותיר את סעיף 138 לחוק בתוקף, במקביל להחלת סעיפים 139 ו-139A כנוסחם בחוק זה, שכן הדבר ייצר כפילויות וסתירות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי כלל התיקונים הנוגעים לפרק ח' לחוק יתחילו ביום שהשר יקבע בצו, מועד זה יקבע למועד תחילתן של תקנות שיוקנו לפי סעיף 139 לחוק כנוסחו בחוק זה.

ההסדר המיישם. לפיכך, מוצע לתקן את הנוסח ל"אגרות בעד בקשה לרישיון" – הכוללות הן אגרה בעד הגשת הבקשה והן אגרה בעד הטיפול בבקשה. יובהר כי מדובר בהבהרה בלבד והסמכות לקבוע אגרה גם בעד הטיפול בבקשה קיימת כבר כיום מכוח הרישה בסעיף 168(א)(4) המסמיכה את השר לקבוע אגרות בעד שירותים שנותנת הרשות.

כמו כן, לאחרונה נקבעו במסגרת תקנות האגרות שתי אגרות שעניינן החזר הוצאות שרת"א נדרשת להוציא על הכשרה של עובד שלה שהוא בעל רישיון טיס, לצורך מתן שירות בהקשר הוצאת תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני (פיקוח על ניסיון טיסה) ופיקוח על יצרן כלי טיס בכל הקשור לשמירה על כשירות אווירית נמשכת של סוג כלי טיס שישראל היא מדינת התכן שלו (תקנות 9(ד) ו-11(א) החדשות). מדובר בהכשרות שעלויותיהן גבוהות מאוד, אך הן נדרשות רק בנסיבות מיוחדות שבהן ממילא אין לרת"א עובד בעל הגדר מתאים ברישיון הטיס שלו, ובהקשר תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני – בניסיון טיסה מורכבים יחסית. בשל המאפיינים הייחודיים של אגרות אלה (החזר הוצאות בנסיבות מסוימות ולא סכום קבוע במועדים קבועים מראש), ולמען הסר ספק, מוצע להוסיף לסעיף 168(א) לחוק את פסקה (4) ובה יוסמך השר לקבוע בתקנות, נוסף על סמכותו לקביעת אגרות כאמור, תשלומים שעל מבקש רישיון, תעודה או אישור לפי החוק או שעל בעל רישיון, תעודה או אישור כאמור, לשלם לרת"א בעד הוצאות שהוציאה לשם טיפול בבקשתו או לשם פיקוח על פעילותו. מבחינת ההליך לקביעת התקנות, מוצע אותו הליך כמו בקביעת אגרות לפי פסקה (4), קרי הסכמת שר האוצר ואישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

סעיף 29 סעיף 173 לחוק שכותרתו "תחולה על כלי טיס זר בהיותו בישראל" מחיל את הוראות החוק על כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל, על הפעלתו, על המפעיל האווירי שלו ועל איש צוות בו. לפי סעיף 173(א) ו-(4)(2)(ב), הוראות לפי סעיף 139 בנוסחו הנוכחי, לא הוחלו על מפעיל אווירי של כלי טיס זר, למעט ההגדרה

ביצע אדם לפני יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) מעשה המהווה הפרה לפי סעיפים 145א עד 149 לחוק העיקרי כנוסחם ערב יום התחילה, וביום התחילה טרם הוטל עליו אמצעי אכיפה מינהלית, וסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה שונה בחוק זה, יהיה סכום העיצום הכספי שיוטל על אותו אדם בשל ההפרה, הסכום שהיה קבוע לפני יום התחילה או הסכום שנקבע בהתאם להוראות חוק זה, לפי הנמוך שבהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

(שימוש בזכויות רישיון עובד טיס בלא תעודה רפואית בתוקף, והפעלת כלי טיס בלא תעודת כושר טיסה בתוקף).
לפיכך מוצע לקבוע הוראת מעבר לגבי הפרה שסכום העיצום שלה שונה כאמור, שבוצעה לפני מועד התחילה

סעיף 32 כאמור, בהצעת החוק מוצע להעלות את סכום העיצום הכספי על הפרות מסוימות (הפעלת כלי טיס או כלי רחיפה בניגוד לכללי טיסה, כללי רחיפה, הוראות תעבורה אווירית או הוראות יחידת נת"א) וכן להפחית את סכום העיצום הכספי על הפרות מסוימות